El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 26/10/2025 14:05

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

200 AÑOS

DOMINGO 26
DE OCTUBRE DE 2025

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Sunass
El regulador del agua potable

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 124-2025-SUNASS-CD

Modificación del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, del Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento y del anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 124-2025-SUNASS-CD

Lima, 23 de octubre de 2025

VISTO:

El Informe N° 164-2025-SUNASS-DPN de las direcciones de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria, Fiscalización, Sanciones y Usuarios y de la Oficina de Asesoría Jurídica, el cual presenta la propuesta de modificación del: i) Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, ii) del Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, y iii) anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, y su correspondiente exposición de motivos.

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, faculta a los organismos reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.

Que, el artículo 19 del Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, dispone que la función normativa permite a la Sunass dictar de manera exclusiva, dentro de su ámbito de competencia, reglamentos, directivas y normas de carácter general aplicables a intereses, obligaciones o derechos de las empresas prestadoras o actividades bajo su ámbito o de sus usuarios.

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1620 se modificó el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua potable y Saneamiento, introduciendo cambios, entre otros, en materia de regulación económica de los servicios de agua potable y saneamiento.

Que, en atención a lo dispuesto en la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1620 se emitió un nuevo reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, el cual, en materia de regulación económica, contempló nuevos esquemas regulatorios para las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento, en función a su número de conexiones, además modificó e incorporó criterios para la fijación de tarifas, así como reguló aspectos vinculados a los procedimientos tarifarios.

Que, de acuerdo con la segunda disposición complementaria final del antes referido reglamento, corresponde a la Sunass emitir las normas complementarias pertinentes a las modificatorias realizadas.

Que, los cambios mencionados anteriormente produjeron en algunos casos modificaciones tácitas y, en otros, la necesidad de regular aspectos complementarios para su aplicación que deben desarrollarse en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras (en adelante, Reglamento General de Tarifas), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, a fin de generar certeza y predictibilidad en la regulación económica; por lo que, resulta necesario adecuar la mencionada norma.

Que, a razón de los cambios indicados, también resulta necesario modificar el anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, en tanto se propone ajustar la infracción relacionada a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica. Asimismo, se propone modificar el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, para incorporar un indicador que mida el porcentaje de avance financiero focalizado del programa de inversiones y medidas de mejora de la empresa prestadora.

Que, por otro lado, a partir de lo dispuesto por la única disposición complementaria transitoria de las “Disposiciones destinadas a garantizar la continuación de los procedimientos de revisión periódica en trámite y posterior adecuación al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA”, norma aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 074-2024-SUNASS-CD, corresponde establecer disposiciones para reiniciar los procedimientos de revisión periódica que se encuentran suspendidos a la fecha.

Que, a partir de lo dispuesto en el literal c) del numeral 3.1 del apartado 3 de las Disposiciones para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 047-2021-SUNASS-CD, se exceptúa de la obligación de realizar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) cuando las normas que se aprueban crean, modifican o eliminan disposiciones a partir de lo dispuesto en una norma de rango superior que ha definido el problema, la solución regulatoria, así como su contenido, como ocurre en el presente caso. Asimismo, se encuentran fueran del alcance del AIR las normas de carácter general que no generan o implican variación de costos en su cumplimiento por parte de los actores que estén bajo el ámbito de competencia de la Sunass, supuesto que igualmente corresponde al presente caso.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del párrafo 50.2 del artículo 50 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM (en adelante, Reglamento de la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria), los procedimientos administrativos contenidos en normas emitidas por los organismos reguladores y que estén referidos a su función reguladora no se encuentran comprendidos en el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria Ex Ante, lo cual se enmarca en la presente propuesta.

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la Sunass contempla el principio de transparencia, en virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias para su aprobación deben ser previamente publicadas, a fin de que los interesados tengan la oportunidad de expresar su opinión.

Que, de conformidad con lo anterior, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 093-2025-SUNASS-CD, la Sunass dispuso la publicación de la referida propuesta normativa y otorgó un plazo de quince días hábiles para recibir comentarios de los interesados.

Que, transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, los comentarios recibidos fueron sistematizados y evaluados en una matriz, la cual, junto con el Informe Final de Consulta Pública, fue publicado en la sede digital de la Sunass, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Sunass en su sesión del 17 de octubre de 2025, conforme a lo dispuesto en el párrafo 30.1. del artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la modificación del Reglamento General de Tarifas, el anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción y el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento; así como, las disposiciones para el reinicio de los procedimientos de revisión periódica que se encuentran suspendidos.

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento General de la Sunass y con la conformidad de las direcciones de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria, Fiscalización, Sanciones y Usuarios y de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General.

El Consejo Directivo en su sesión del día 22 del octubre de 2025.

HA RESUELTO:

Artículo 1.- MODIFICAR los artículos III, IV, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31,32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 60, 63, 64, 67, 69 y 82 y la octava disposición complementaria transitoria del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, conforme al siguiente texto:

"**Artículo III.- Referencias**

1. Para efectos de la aplicación de la presente norma, entiéndase como:

a) Empresa Prestadora: Empresa prestadora de servicios de **agua potable y saneamiento.**

b) Esquemas de regulación por incentivos: Esquema orientado a costos con rezago regulatorio y esquema empresa modelo eficiente.

c) Ley del Servicio Universal: Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, o norma que la sustituya.

d) MRSE Hídricos: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos.

e) OTASS: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

f) PEMFF: Programa de ejecución de metas físico-financieras.

g) PMO: Plan Maestro Optimizado.

h) Reglamento de la Ley del Servicio Universal: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, o la norma que lo sustituya.

i) Sunass: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

2. Cuando se mencione un capítulo, subcapítulo, artículo, párrafo, numeral, inciso, literal o anexo sin indicar la norma a la cual pertenece, se refiere al presente reglamento."

"Artículo IV.- Definiciones

1. Para efectos de la aplicación de la presente norma se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

a) Calidad del servicio: Es el conjunto de características de los servicios de **agua potable y** saneamiento asociados a la calidad del agua potable, la continuidad, la presión, el volumen de agua potable suministrada, la modalidad de distribución del agua potable, la modalidad de disposición de las aguas residuales o eliminación de excretas, la calidad del efluente, la calidad en la atención del usuario, la confiabilidad operativa del servicio, entre otros.

b) Costo económico: Es el conjunto de costos generados por la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento que comprende el costo de diseño e implementación de las inversiones y medidas de mejora, los costos de operación y mantenimiento, los costos de reposición, la variación de capital de trabajo, los impuestos, contribuciones y el costo de oportunidad del capital.

c) Costos eficientes: Son los costos mínimos que permiten alcanzar un determinado nivel de calidad garantizando un servicio sostenible y el funcionamiento integral de la empresa prestadora. No son considerados costos eficientes aquellos **distintos a los** costos **indispensables** ni aquellos sobrecostos que resulten atribuibles a la gestión de la empresa prestadora.

d) Costos de ejecución: Son los costos asociados a la ejecución física de una inversión o los asociados a la ejecución de una medida de mejora.

e) Costos indispensables: Son los costos eficientes de las actividades previstas en el listado específico de actividades de la empresa prestadora conforme lo establecido en los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD, o la norma que los sustituya.

f) Esquema empresa modelo eficiente: Es un esquema de regulación por incentivos para empresas prestadoras con 15 000 o más conexiones totales de agua potable. Se aplica de modo incremental, reconociendo los costos eficientes de una empresa modelo construida a partir de la empresa prestadora existente y una planificación físico-financiera optimizada de reposición, renovación, expansión, operación y mantenimiento de la infraestructura, tomando en cuenta, entre otras, restricciones geográficas, de disponibilidad de fuentes, tecnológicas y de demanda.

g) Esquema orientado a costos con rezago regulatorio: Es un esquema de regulación por incentivos para empresas prestadoras con menos de 15 000 conexiones totales de agua potable. Está orientado al reconocimiento de los costos eficientes para la prestación de los servicios durante un periodo regulatorio y propicia que las ganancias generadas por mejoras en la eficiencia o incrementos en la productividad se transfieran a los usuarios con un rezago regulatorio.

h) Estructura tarifaria: Es el conjunto de tarifas y sus correspondientes unidades de cobro de los servicios brindados por la empresa prestadora, que determina el monto a facturar. Incluye las asignaciones de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

i) Estudio Tarifario: Es el documento técnico que sustenta las tarifas aprobadas por la Sunass.

j) Fórmula tarifaria: Es la fórmula que contempla los incrementos tarifarios durante el periodo regulatorio, su aplicación da como resultado la tarifa para cada año del periodo regulatorio.

k) Inicio del periodo regulatorio: El inicio del periodo regulatorio se computa a partir del primer día del año fiscal siguiente a la publicación de la resolución tarifaria.

l) Inversión: Es la intervención temporal que se lleva a cabo para generar, ampliar, mejorar o recuperar un producto o servicio que puede ser único o repetitivo. Comprende la adquisición de bienes inmuebles (terrenos, edificaciones, obras civiles, entre otros) y bienes muebles (vehículos, mobiliario, equipos, maquinarias, hardware, entre otros). Incluye proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación, reposición y rehabilitación de los bienes mencionados, **considerando cada una de las fases del ciclo de inversión, conforme la normativa vigente que regula la materia.**

m) Medidas de mejora: Son actividades destinadas al desarrollo o mejora de la estructura organizacional, el diseño de planes, realización de estudios y otras que coadyuve a la mejora en la gestión de la empresa prestadora, la ganancia de eficiencia y el desarrollo de resiliencia en la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento.

n) Metas de gestión: Son parámetros para el seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento de **las** inversiones y medidas de mejora **programadas para el periodo regulatorio, que coadyuvan a la mejora en la gestión y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.**

o) Modelo de costos *bottom-up*: Es el modelo económico-ingenieril **que desglosa detalladamente los costos por cada actividad para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y sirve** para la determinación de costos económicos eficientes de una empresa modelo en el marco del esquema empresa modelo eficiente.

p) Modelo económico-financiero: Es la herramienta analítica y cuantitativa utilizada para determinar la tarifa y fórmula tarifaria mediante la simulación y proyección de variables de ingresos, costos, flujos de caja y demás variables e indicadores económico-financieros.

q) Modelo físico: Es una herramienta técnica que integra modelos hidráulicos calibrados de los sistemas de agua potable y saneamiento y las inversiones programadas para un periodo regulatorio permitiendo simular su comportamiento actual y futuro.

r) Modelo hidráulico: Es una representación digital que a través de herramientas informáticas simula el comportamiento hidráulico de los sistemas de agua potable y saneamiento, calibrados con datos reales. Este modelo proporciona insumos técnicos para identificar deficiencias, evaluar alternativas de solución y planificar inversiones a corto, mediano y largo plazo.

s) Nivel tarifario: Es la tarifa promedio obtenida por la empresa prestadora al aplicar la estructura tarifaria.

t) PMO: Es un documento de planeamiento de largo plazo, con un horizonte de treinta años, elaborado por la empresa prestadora. Contiene la programación en condiciones de eficiencia de las inversiones y medidas de mejora, cualquiera que sea su fuente de financiamiento, costos operativos e ingresos relativos a la prestación de los servicios y proyecciones económicas y financieras.

u) Programa de inversiones y medidas de mejora: Es el conjunto de inversiones y medidas de mejora programadas para el periodo regulatorio.

v) Rezago regulatorio: Diferencia temporal de tres años entre la ocurrencia de cambios en los costos de la empresa prestadora, derivados de mejoras en eficiencia o incrementos de productividad, y su reconocimiento en las tarifas de los servicios.

w) Tarifa media de mediano plazo: Es la tarifa media que cubre los costos económicos de la prestación de los servicios durante un periodo regulatorio que permite su sostenibilidad y eficiencia y contribuye al cierre de las brechas de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

x) Tarifa media de largo plazo: Es una señal económica sobre los costos que permiten el cierre de las brechas de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento durante el horizonte temporal del PMO.

2. Para cualquier concepto no definido expresamente en el presente reglamento se considera la definición establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.”

“Artículo 1.- De la regulación económica

1.1. La regulación económica **de los servicios brindados por las empresas prestadoras** tiene por objetivo propiciar la eficiencia técnica y económica, la sostenibilidad económica-financiera y ambiental en la prestación de los

servicios de agua potable y saneamiento, la equidad y el equilibrio económico-financiero de las empresas prestadoras, el aseguramiento de la calidad integral en la prestación del servicio, la racionalidad en el consumo, **la adecuada gestión del riesgo de desastres y la confiabilidad de la prestación de los servicios.**

1.2. La regulación económica coadyuva a **asegurar el derecho fundamental del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento conforme a lo establecido en** el artículo IV del título preliminar **de la Ley del Servicio Universal."**

"Artículo 3.- Principios de la regulación tarifaria
La regulación tarifaria se guía por los principios de eficiencia económica, **solvencia económico-financiera,** equidad social, sostenibilidad ambiental, **gestión** de riesgo de desastres, **adaptación al cambio climático**, simplicidad, transparencia, no discriminación, costo-beneficio **y confiabilidad**, referidos en el **artículo 155 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.**"

"Artículo 4.- Criterios de la regulación tarifaria
En la regulación tarifaria se tienen en cuenta los criterios previstos en el artículo 158 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal. Adicionalmente, se consideran los siguientes criterios:

1. Capacidad de pago de los usuarios.

2. Valoración de los servicios por parte de los usuarios."

"Artículo 5.- Del régimen tarifario
El régimen tarifario aplicable a las empresas prestadoras comprende:

1. La determinación de la tarifa media de mediano plazo, las fórmulas tarifarias, las estructuras tarifarias y las metas de gestión y la estimación de la tarifa media de largo plazo.

2. La aplicación de los esquemas de regulación por incentivos establecidos en el párrafo 159.1. del artículo 159 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, para determinar la tarifa media de mediano **plazo** y **estimar la tarifa media** de largo plazo que permita alcanzar eficiencia en la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento.

3. La determinación de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales.

4. El reajuste automático por inflación de las tarifas de los servicios de **agua potable y** saneamiento y de los precios de los servicios colaterales.**"**

"Artículo 6.- Del sistema de contabilidad regulatoria

6.1. Las empresas prestadoras implementan la contabilidad regulatoria considerando lo establecido en los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD y el Listado general de actividades para la prestación de los servicios de saneamiento, el Plan Contable Regulatorio y el Manual de Contabilidad Regulatoria, aprobados por la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2023-SUNASS-CD, o los que los sustituyan.

6.2. La Dirección de Regulación Tarifaria gestiona el sistema de contabilidad regulatoria **y utiliza la** información proporcionada por las empresas prestadoras para los objetivos establecidos en el presente reglamento."

"Artículo 7.- De la aplicación de los esquemas de regulación por incentivos

7.1. En los esquemas de regulación por incentivos, las tarifas medias de mediano y largo plazo se alcanzan cuando el valor presente de los ingresos generados por la empresa prestadora menos sus costos económicos de brindar el servicio son iguales a cero, considerando una rentabilidad razonable.

7.2. En el mediano plazo, **los esquemas de regulación por incentivos** comprenden lo siguiente:

1. La aprobación de una tarifa media de mediano plazo para cada periodo regulatorio, que remunera los costos económicos eficientes que permitan la sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio y contribuya al cierre de las brechas de calidad y cobertura.

2. La programación de un conjunto de inversiones y medidas de mejora eficientes a ejecutar durante el periodo regulatorio, que permita la sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio y contribuya al cierre de las brechas de calidad y cobertura.

3. La determinación de la fórmula tarifaria asegurando que se cumpla al menos al 95 % de probabilidad de ocurrencia, siendo la variable de control la tarifa y la función objetivo el valor actual neto (VAN), mediante evaluación de riesgos.

4. La aplicación de un modelo económico-financiero referido a costos destinados a optimizar la gestión, organización, operación, inversiones y medidas de mejora de la empresa prestadora, a partir de incentivos regulatorios para la operación eficiente.

5. La aplicación de un modelo físico para las inversiones programadas para el periodo regulatorio.

7.3. Para el esquema orientado a costos con rezago regulatorio, se fijan tarifas con un rezago regulatorio equivalente al periodo regulatorio.

7.4. Para el esquema empresa modelo eficiente se estiman los costos indispensables y las intervenciones para ganar eficiencia en el corto, mediano y largo plazo.

7.5. En el largo plazo**, los esquemas de regulación comprenden lo** siguiente:

1. La estimación de una tarifa media de largo plazo, que representa una señal económica sobre el costo que permite el cierre de las brechas de calidad y cobertura del servicio, considerando el horizonte de planificación del PMO.

2. La identificación de un conjunto referencial de inversiones y medidas de mejora eficientes que permita el cierre de las brechas de calidad y cobertura del servicio, teniendo en cuenta la tecnología y la información disponible, y asumiendo que no existen restricciones para su financiamiento, considerando el horizonte de planificación del PMO.**"**

"Artículo 8.- De los objetivos de los esquemas de regulación por incentivos

8.1. El esquema orientado a costos con rezago regulatorio tiene como principal objetivo alcanzar la solvencia económica y financiera de la empresa prestadora, la sostenibilidad de los servicios y mayores niveles de eficiencia, a través del reconocimiento en la tarifa de los costos de las medidas orientadas a optimizar los procesos que comprende los servicios de **agua potable y** saneamiento.

8.2. El esquema empresa modelo eficiente tiene como principal objetivo incentivar a la empresa prestadora a alcanzar y mantener los costos de una empresa eficiente, a través del reconocimiento en la tarifa de los costos asociados a la implementación de una reingeniería y mejora continua de los procesos y la planificación físico-financiera optimizada de la reposición, renovación y expansión y operación y mantenimiento."

"Artículo 10.- De los costos de la prestación de los servicios

10.1. Para ambos esquemas de regulación por incentivos los costos **económicos** eficientes **de la prestación de los servicios** se determinan considerando lo siguiente:

1. El Listado específico de actividades para la prestación de los servicios elaborada por la empresa prestadora conforme lo establecido en los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD.

2. Los reportes regulatorios de la empresa prestadora **elaborados en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 6.1.** u otras fuentes **de información** que disponga la Sunass.

3. La estimación de los **costos indispensables.**

4. Inversiones y medidas de mejora para optimizar la gestión, organización y operación de la empresa prestadora.

5. Indicadores y parámetros que reflejen la eficiencia en la gestión, organización y operación de la empresa prestadora.

6. **Los costos asociados a la aplicación del modelo físico.**

10.2. El listado general de actividades para la prestación de los servicios de saneamiento aprobado por la Sunass, a partir del cual se determina el listado señalado en el numeral 1 del párrafo anterior, se actualiza cada cinco años.

10.3. La identificación de costos eficientes se realiza mediante un análisis comparativo utilizando funciones de costos, envolvente de datos u otras técnicas aplicables.

10.4. Para el esquema empresa modelo eficiente, los costos señalados en el numeral 3 del párrafo 10.1. se estiman utilizando una empresa modelo, diseñada mediante la reingeniería y mejora continua de los procesos que conforman los servicios y la aplicación de un modelo de costos *bottom up* y la planificación físico-financiera optimizada de la reposición, renovación y expansión y operación y mantenimiento."

"Artículo 12.- Del periodo regulatorio
El horizonte de tiempo del periodo regulatorio, en aplicación del artículo 161 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, es de tres años para las empresas prestadoras sujetas al esquema orientado a costos con rezago regulatorio y de cinco años para las empresas prestadoras sujetas al esquema empresa modelo eficiente."

"Artículo 13.- De los indicadores de las metas de gestión

13.1. Los indicadores que miden las metas de gestión se encuentran establecidos en el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de **Saneamiento (SIIGEPSS), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, o el que lo reemplace.**

13.2. El indicador "Porcentaje de avance financiero focalizado del programa de inversiones y medidas de mejora de la EP" establecido en el SIIGEPSS o el que lo reemplace, solo se utiliza cuando el impacto de las inversiones o medidas de mejora no pueda ser medido con un indicador distinto."

"Artículo 14.- Tipos de Metas
Las metas son de dos tipos:

1. Base: Aquellas asociadas a medidas de mejora e inversiones con alto nivel de certeza.

2. Condicionadas: Aquellas asociadas a medidas de mejora o inversiones con bajo nivel de certeza."

"Artículo 15.- Determinación de las metas de gestión

15.1. Las metas de gestión para cada periodo regulatorio se determinan **considerando lo siguiente:**

1. La situación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

2. La viabilidad **financiera para implementar** las inversiones y medidas de mejora.

3. La información presentada por la empresa prestadora para la elaboración del PEMFF.

4. El nivel de certeza que se tenga respecto al inicio o termino de ejecución o entrada en operación de la inversión o medida de mejora.

15.2. El nivel de certeza es determinado por la Sunass en función a lo siguiente:

1. La ejecución de las inversiones o medidas de mejora dependen de la gestión de la empresa prestadora.

2. La fase alcanzada del ciclo de inversión al inicio del periodo regulatorio o, en caso corresponda, a la fecha de publicación de la resolución tarifaria.

3. La fuente de financiamiento, grado de concertación de préstamos y compromiso de donaciones y/o transferencias.

4. Otros criterios debidamente sustentados en el Estudio Tarifario.

15.3. En aplicación del criterio señalado en el numeral 2 del párrafo anterior, se puede considerar con alto nivel de certeza, lo siguiente:

a) La culminación de la fase de ejecución de inversiones que cuenta con expediente técnico o documento equivalente aprobado y que, conforme la normativa vigente, no son calificadas como una obra pública paralizada.

b) La elaboración de expediente técnico para un proyecto de inversión o documento equivalente, conforme la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para inversiones que cuenten con registro en el banco de inversiones.

15.4. En caso se determinen metas de gestión base asociadas a la etapa de ejecución física o a la elaboración de expediente técnico o documento equivalente se pueden establecer metas de gestión condicionadas para la fase de funcionamiento, siempre que esto ocurra durante el periodo regulatorio.

15.5. Mediante la resolución tarifaria se establecen las condiciones para la evaluación del cumplimiento de las metas de gestión condicionadas."

"Artículo 16.- Del cierre económico y cierre financiero

16.1. La tarifa media de mediano plazo y la fórmula tarifaria que se sustenten en el PMO y en el Estudio Tarifario deben permitir en el primer caso, obtener el cierre económico y en el segundo, el cierre financiero, sin alterar el cierre económico.

16.2. La tarifa media de largo plazo que se sustente en el PMO y en el Estudio Tarifario debe obtener el cierre económico.

16.3. El cierre económico implica determinar el nivel de tarifa media, de largo o mediano plazo, según corresponda, mediante el cual la empresa prestadora puede generar ingresos que cubran el costo económico de la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento.

16.4. Para realizar el cierre económico se requiere la construcción de un flujo de caja libre proyectado, considerando para la proyección el número de años equivalente al periodo regulatorio o al horizonte del PMO, según corresponda.

16.5. La tarifa media debe alcanzar el nivel que permita obtener un valor actual neto de la proyección de los flujos de caja libre igual a cero.

16.6. El cierre financiero implica la evaluación de la viabilidad financiera de la empresa prestadora que se realiza a través del análisis del flujo de efectivo y de los indicadores que revelen la situación de liquidez, endeudamiento y rentabilidad del negocio. De esta manera, se evalúa si la propuesta de financiamiento de los activos contemplada en el PMO y en el Estudio Tarifario es financieramente viable.

16.7. Para efectos del cierre financiero únicamente se consideran las siguientes deudas **y conceptos**:

1. Las asumidas por la empresa prestadora que han sido utilizadas para financiar los activos fijos que conforman la base de capital.

2. Las asumidas para financiar inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones.

3. Los costos inevitables, los cuales, excepcionalmente, pueden ser excluidos de la fórmula tarifaria en función a la capacidad financiera de la empresa prestadora **generada a partir del reconocimiento de la remuneración sobre el capital invertido, comercialización de productos y subproductos derivados, entre otras fuentes.** En el caso de sanciones, **se evalúan siempre que el acto administrativo haya quedado consentido o se ha agotado la vía administrativa,** al momento de la presentación de la solicitud de inicio de revisión periódica.

16.8. La relación de costos inevitables, indicando s**u exclusión o no de la fórmula tarifaria,** como anexo forman parte del Estudio Tarifario.

16.9. Las deudas a las que se refiere el párrafo 16.7. son consideradas en flujos de caja libre en función al cronograma de pago actualizado con el que cuente la empresa prestadora. En caso no cuente con un cronograma para las deudas señaladas en el numeral 1, estas son consideradas para un periodo no menor al número de años de toda la vida útil del activo fijo financiado.

16.10. Para el cierre financiero en ningún caso se considera los intereses moratorios ni compensatorios de lo señalado en los incisos 1 y 3 del párrafo 16.7."

"Artículo 17.- Determinación de la tarifa media

17.1. La tarifa media debe ser equivalente al costo económico medio de **brindar** los servicios de **agua potable y** saneamiento, **que** se determina **conforme el esquema de regulación por incentivos que corresponda a la empresa prestadora.**

17.2. La tarifa media de mediano plazo y la tarifa media de largo plazo se **calculan utilizando las fórmulas y consideraciones establecidas** en el anexo IV.

17.3. La tarifa media reconoce, considerando la capacidad de pago de los usuarios, los siguientes costos:

1. Los costos de inversión y reposición de las inversiones financiadas con recursos propios y préstamos.

2. Los costos de reposición de los **activos** financiados con recursos provenientes de donaciones y/o transferencias **conforme a lo establecido en el artículo 17-A.**

3. Los costos de operación y mantenimiento de las inversiones y medidas de mejora.

4. Los gastos de administración y ventas atribuibles al servicio.

17.4. Las inversiones y medidas de mejora s**e** priorizan **según** lo señalado en el anexo II. **Para calcular la tarifa media de mediano plazo, se considera lo siguiente:**

a) El reconocimiento del programa de inversiones y medidas de mejora está sujeto a la disponibilidad de estudios de pre inversión, fichas técnicas, información registrada en el banco de inversiones, entre otros, para la identificación y evaluación de alternativas de solución y la optimización de este.

b) El costo de las inversiones se estima considerando los formatos de registro de las fases de idea, formulación, evaluación o ejecución, según corresponda, de acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01., o norma que la sustituya. Para las medidas de mejora se utiliza la información de las fichas remitidas por la empresa prestadora.

17.5. Los costos económicos eficientes de la prestación de los servicios se calculan teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 10.

17.6. La Base de Capital se estima para el inicio y final del periodo regulatorio. Está conformada por los activos fijos asociados al **listado específico de actividades de la empresa prestadora, elaborado conforme a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2023-SUNASS-CD.**

17.7. La valoración de la base de capital se basa en los valores contables o en libros de los activos y su operatividad para la prestación de los servicios, bajo las siguientes consideraciones:

a) En el esquema orientado a costos con rezago regulatorio, se consideran las revalorizaciones que la empresa prestadora realice conforme con las normas contables aplicables.

b) En el esquema empresa modelo eficiente no se consideran revalorizaciones. Únicamente se permite la actualización por efecto de inflación desde su adquisición o entrada en operación del activo.

17.8. La remuneración sobre el capital invertido es estimada mediante la metodología **para el cálculo de la tasa de actualización establecida en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal**."

"Artículo 18.- Determinación de las fórmulas tarifarias

18.1. La fórmula tarifaria de un periodo regulatorio es única y contiene cuatro tipos de incrementos tarifarios:

1. Incrementos tarifarios base.
2. Incrementos tarifarios condicionados **para costos de ejecución.**
3. Incrementos tarifarios condicionados para costos de operación y mantenimiento.
4. Reajustes automáticos por inflación.

18.2. Los incrementos tarifarios señalados en el **párrafo** anterior se aplican sobre el nivel tarifario vigente. **Cuando se trate de un incremento tarifario condicionado se refiere al nivel tarifario vigente a la fecha de emisión de la autorización por parte de la Sunass.**

18.3. Los incrementos tarifarios base son resultado del reconocimiento de los costos económicos eficientes que consideran las inversiones y medidas de **mejora asociadas a una meta de gestión base.**

18.4. Los incrementos tarifarios condicionados son resultado del reconocimiento de los costos **económicos eficientes de ejecución u operación y mantenimiento de las inversiones o medidas de mejora asociadas a un meta de gestión condicionada**. En caso sea técnicamente posible que la ejecución de las inversiones se realice por etapas, el incremento puede estructurarse por tramos vinculados a estas.

18.5. Los incrementos tarifarios condicionados pueden establecerse para conservar el cierre económico de la empresa prestadora que integra o incorpora áreas a su ámbito de responsabilidad, mediante la modificación de su contrato de explotación, los cuales están sujetos al inicio de la prestación efectiva de los servicios de agua potable y saneamiento en dichas áreas.

18.6. Los incrementos tarifarios base e incrementos tarifarios condicion**ados se expresan** de manera porcentual. **La fórmula tarifaria base está establecida** en el anexo VI.**"**

"**Artículo 19.- Condiciones para la aplicación de los incrementos tarifarios**

19.1. El incremento tarifario base se aplica a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del año regulatorio correspondiente y, en caso esté previsto a partir del segundo año del periodo regulatorio, previa publicación en el diario oficial El Peruano o en un diario de mayor circulación dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

19.2. La empresa prestadora aplica el incremento tarifario condicionado, **de acuerdo con lo siguiente:**

a) El incremento tarifario condicionado para financiar costos de ejecución, una vez que la Sunass verifique la culminación de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente de la inversión asociada a este incremento y/o el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante la resolución tarifaria, que como mínimo comprende la presentación de los siguientes documentos:

1. Expediente técnico o documento equivalente aprobado **y registrado conforme lo establecido en el párrafo 32.5. del artículo 32 de la Directiva General del** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, **aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01 o la norma que la sustituya.**

2. El cronograma **anualizado** de ejecución física y financiera **indicando** las medidas de contingencia a adoptar por posibles desviaciones en la ejecución.

b) El incremento tarifario condicionado para financiar costos de operación y mantenimiento, una vez que la Sunass verifique la recepción y entrada en operación de la inversión asociada a este incremento y/o el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante la resolución tarifaria.

19.3. Mediante la resolución tarifaria se establecen las consideraciones para la verificación de lo señalado en el párrafo 19.2.

19.4. El incremento tarifario condicionado se aplica a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente posterior a la verificación señalada en el párrafo 19.2. y previa publicación en el diario oficial El Peruano o en un diario de mayor circulación dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

19.5. En caso las tarifas hayan sido reajustadas por efecto de la inflación entre la fecha de inicio de la etapa de evaluación y la fecha de publicación de la resolución tarifaria, el incremento tarifario contemplado en la fórmula tarifaria se aplica sobre la tarifa vigente previa al referido reajuste.

19.6. Las fórmulas para calcular los incrementos tarifarios a ser aplicados se encuentran establecidas en el anexo VI."

"**Artículo 31.- De las audiencias privadas**

31.1. Los alcances de las audiencias privadas con las empresas prestadoras o las organizaciones representativas de usuarios durante la tramitación de los procedimientos señalados en el artículo 28, constan en un acta y se publican en **la sede digital** de la Sunass dentro de los tres días hábiles siguientes a su celebración, conforme **a** lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas.

31.2. Adicionalmente, en el caso de las audiencias privadas solicitadas por la empresa prestadora durante las etapas de difusión y aprobación del procedimiento de revisión periódica, se considera lo establecido en los párrafos 171.3 y 171.6 del artículo 171 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

31.3. La solicitud de la audiencia privada a la que se refiere el numeral 3 del párrafo 171.3. del artículo 171 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, puede ser solicitada dentro de los primeros cinco días hábiles de iniciada la etapa de aprobación del procedimiento de revisión periódica y se realiza antes de que el Estudio Tarifario y el proyecto de resolución sean elevados a la Gerencia General."

"**Artículo 32.- Publicación y notificación de resoluciones**

32.1. Las resoluciones que disponen el inicio del procedimiento, **la** difusión de la propuesta tarifaria de la Sunass o su aprobación **se publican** en el diario oficial *El Peruano* dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión.

32.2. Dentro del mismo plazo, las resoluciones señaladas en el párrafo anterior se notifican a la empresa prestadora, incluyendo, en el caso de la difusión o aprobación de la propuesta tarifaria, los documentos que las sustentan y, en formato editable, el modelo económico-financiero u otra información generada para la elaboración de la propuesta tarifaria en una hoja de cálculo o formato similar.

32.3. El mismo día de su publicación en el diario oficial *El Peruano*, en la sede digital de la Sunass se difunden las resoluciones mencionadas en el párrafo 32.1., acompañadas de los documentos que las sustentan. En el caso de la resolución que dispone el inicio del procedimiento, se incluye el PMO, cuando corresponda.

32.4. Las empresas prestadoras difunden en su portal institucional las resoluciones señaladas en los párrafos anteriores, **junto con los** documentos que las sustentan."

"Artículo 37.- Del inicio de oficio
(…)
37.5. La empresa prestadora puede solicitar a la Dirección de Regulación Tarifaria asistencia técnica para recopilar y remitir la información requerida para el inicio de oficio del procedimiento de revisión periódica."

"Artículo 38.- Del plazo para la presentación de la solicitud
La empresa prestadora presenta la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica a más tardar **el último día hábil del primer bimestre del año en que termina** su periodo regulatorio**."**

"Artículo 39.- De la solicitud de inicio

39.1. La empresa prestadora presenta ante la Gerencia General su solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica a través de su representante legal o apoderado, que se acredita indicando el asiento y número de la partida del Registro de Personas Jurídicas y la zona registral a la que pertenece, donde conste la inscripción del poder de representación, y el número de su Documento Nacional de Identidad o carnet de extranjería.

39.2. A la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica se deben adjuntar los siguientes documentos:

1. El PMO.

2. La información económica-financiera, comercial y operacional señalada en el anexo X.

3. La propuesta para determinar los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales señalados en el párrafo 23.1.

4. Copia simple del acta en la que conste el acuerdo de aprobación del PMO.

5. Copia simple del acta en la que conste el acuerdo de aprobación de la propuesta de servicios colaterales.

6. Copia simple del acta en la que conste el acuerdo para establecer reservas de uso exclusivo bajo uno de los mecanismos previstos en el párrafo 85.3.

7. Los archivos de cálculo en los cuales se han desarrollado las estimaciones de la tarifa media de mediano y largo plazo, la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria.

8. Los archivos de cálculo en los cuales se ha desarrollado la propuesta de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales.

9. Plan de Consulta Pública

39.3. La empresa prestadora sujeta al esquema orientado a costos con rezago regulatorio, para elaborar su solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica, debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Los documentos señalados en los numerales 1, 4 y 7 del párrafo anterior se presentan únicamente si se cumple uno de los siguientes supuestos:

a) El PMO ha sido actualizado antes de la presentación de una nueva solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica y se ha ejecutado el proceso de consulta pública para su formulación, dentro del plazo de nueve años establecido en el párrafo 167.6 del artículo 167 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

b) El vencimiento del plazo de nueve años establecido en el párrafo 167.6. del artículo 167 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal se produce antes del vencimiento del plazo máximo para presentar la siguiente solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica.

2. El documento señalado en el numeral 9 del párrafo 39.2. se presenta únicamente en los siguientes casos:

a) Para formular un nuevo PMO antes del vencimiento del plazo de nueve años establecido en el párrafo 167.6. del artículo 167 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

b) Para actualizar la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión contenida en el PMO vigente sin modificar el horizonte de largo plazo.

39.4. En aplicación del párrafo 40.1.1. del artículo 40 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando la información detallada en el anexo X haya sido previamente entregada a la Sunass, la empresa prestadora, en su solicitud de inicio del procedimiento revisión periódica, debe indicar el número del documento o expediente donde consta la información y la fecha exacta de presentación.

39.5. Los documentos señalados en el párrafo **39.2.** deben estar foliados y ser presentados en formato impreso y digital. Los archivos de cálculo deben ser editables.

39.6. La Dirección de Regulación Tarifaria puede proporcionar formatos para la presentación de la información señalada en el **numeral** 2 del párrafo 39.2."

"**Artículo 40.- De la elaboración y vigencia del PMO**

40.1. El PMO contiene y sustenta la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la empresa prestadora.

40.2. La empresa prestadora elabora el PMO conforme con el contenido mínimo establecido en el anexo IX **para cada esquema de regulación**. En el marco de ese proceso, ejecuta mecanismos de consulta pública.

40.3. Para las empresas prestadoras sujetas al esquema orientado a costos con rezago regulatorio, el plazo de vigencia del PMO, establecido en el párrafo 167.6 del artículo 167 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, se computa desde la fecha de emisión de la resolución que dispone el inicio del procedimiento de revisión periódica a solicitud de la empresa prestadora."

"**Artículo 41.- De la consulta pública**
(…)
41.3. En el caso de las empresas prestadoras reguladas bajo el esquema orientado a costos con rezago regulatorio, los mecanismos de consulta pública se llevan a cabo en los siguientes momentos:

a) Durante el periodo regulatorio más próximo al fin de la vigencia del PMO.

b) Durante el periodo regulatorio en el que la empresa prestadora haya decidido actualizar su PMO vigente, para presentarlo en la próxima revisión periódica."

"Artículo 43.- De la asistencia técnica

43.1. Si la empresa prestadora no ha solicitado asistencia técnica para elaborar el PMO al Equipo Especializado de Apoyo Técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, puede solicitar asistencia técnica a la Dirección de Regulación Tarifaria. El plazo **máximo para presentar la solicitud es de diecinueve meses antes del término del periodo regulatorio.**

43.2. La empresa prestadora debe adjuntar a su solicitud una propuesta de cronograma de trabajo y responsable(s).

43.3. La Dirección de Usuarios con la participación de las Oficinas Desconcentradas de Servicios, **a solicitud de la empresa prestadora, brinda asistencia técnica en los siguientes casos:**

1. Para la elaboración del Plan de Consulta Pública.

2. Para la ejecución del Plan de Consulta Pública."

"**Artículo 45.- De la etapa de inicio**
(…)
45.4. En caso sea procedente la solicitud, mediante resolución, la Dirección de Regulación Tarifaria dispone el inicio del procedimiento de revisión periódica. **Para determinar la procedencia se verifica que la propuesta tarifaria de la empresa prestadora haya sido formulada conforme con lo establecido por el marco normativo vigente y su consistencia con** los archivos de cálculo **y** la información que **sirve de sustento**.
(…)"

"**Artículo 47.- De la etapa de difusión**

47.1. Mediante la resolución que dispone la difusión de los proyectos de resolución tarifaria y de Estudio Tarifario, el Consejo Directivo convoca a audiencia pública para que la Sunass exponga su propuesta.

47.2. La Gerencia General, a propuesta de la Dirección de Usuarios, determina el día, hora y el lugar para la realización de la audiencia pública y si esta se **lleva a cabo** de **forma** presencial **o, excepcionalmente, virtual, considerando lo establecido en el párrafo 171.5 del artículo 171 del Reglamento de Ley del Servicio Universal. La audiencia pública debe celebrarse en un plazo máximo de treinta días hábiles contados desde el inicio de la etapa de difusión.**

47.3. La Dirección de Usuarios es responsable de la organización de las audiencias públicas, la publicación del aviso de convocatoria y, según corresponda, la invitación para que concurra la empresa prestadora, el OTASS u otras entidades.

47.4. Los interesados **y la empresa prestadora** pueden formular comentarios **hasta el decimoquinto** día hábil siguiente a la realización de la audiencia pública **y** remitirlos por escrito a través de los medios establecidos por el Consejo Directivo en la resolución que dispone la difusión de los proyectos de resolución tarifaria y de Estudio Tarifario. **Los comentarios de la empresa prestadora deben ser aprobados por su Directorio, incluyendo, de ser el caso, los expresados en las audiencias privadas.**

47.5. La etapa de difusión se desarrolla **en un plazo máximo de** cuarenta y cinco días hábiles **contados a partir del día siguiente de la publicación de la** resolución que dispone la difusión de los proyectos de resolución y Estudio Tarifario."

"**Artículo 48.- De la audiencia pública**

48.1. El aviso de convocatoria de la audiencia pública se difunde a través del diario oficial *El Peruano*, en un diario de mayor circulación dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora y en **la sede digital** de la Sunass y de la empresa prestadora, con la siguiente información:

1. Objeto de la convocatoria.
2. Fecha y hora de inicio.
3. Lugar o, en caso sea una audiencia pública virtual, la información necesaria para acceder a esta.
4. Las plataformas digitales o redes sociales oficiales de la Sunass para la transmisión en directo de la audiencia pública.
5. Agenda.
6. Indicaciones para acceder al proyecto de resolución y los documentos que l**o** sustentan, participar en la audiencia pública, **a las reglas para el desarrollo de la audiencia pública** y el envío de comentarios.

48.2. Entre la publicación del aviso de convocatoria y la realización de la audiencia pública debe existir un plazo no menor de diez días calendario.

48.3. La audiencia pública debe tener un registro audiovisual **y, en caso sea virtual, el medio empleado debe permitir la participación con voz de los asistentes.**

48.4. La Dirección de Usuarios elabora un informe sobre las acciones realizadas antes y durante la celebración de la audiencia pública, el cual es publicado en **la sede digital** de la Sunass."

"**Artículo 49.- De la etapa de aprobación**

49.1. En la etapa de aprobación, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa los comentarios formulados por los interesados **y la empresa prestadora,** para elaborar la propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales.

49.2. El Estudio Tarifario **que sustenta la propuesta final** y el proyecto de resolución son elevados a la Gerencia General. De estar conforme, la Gerencia General presenta los **referidos** documentos ante al Consejo Directivo para su evaluación y aprobación.

49.3. La etapa de aprobación se desarrolla en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente de transcurrido el plazo señalado en el párrafo 47.5.

49.4. La emisión de la resolución tarifaria da por concluido el procedimiento de revisión periódica."

"Artículo 51.-Del procedimiento

51.1. El procedimiento de revisión excepcional en lo no previsto en el presente capítulo se rige por lo dispuesto en los artículos 45 al 49.

51.2. Las audiencias públicas pueden celebrarse de manera presencial o virtual. En este último caso, su uso debe estar justificado.

51.3. Los procedimientos de revisión excepcional concluyen si durante su desarrollo la Dirección de Regulación Tarifaria dispone el inicio del procedimiento de revisión periódica."

"Artículo 60.- De la solicitud de inicio

60.1. La empresa prestadora que cuente con un Plan de Reflotamiento presenta su solicitud de inicio del procedimiento de revisión excepcional, a la cual debe adjuntar los siguientes documentos:

1. Un informe que contenga y sustente la propuesta de modificación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión **elaborada** en base al Plan de Reflotamiento.

2. El Plan de Reflotamiento.

3. Copias simples de las actas en las que conste el acuerdo de aprobación de la propuesta de modificación del Estudio Tarifario y del Plan de Reflotamiento.

4. Los mecanismos para financiar los costos asociados al Plan de Reflotamiento.

5. Un informe que sustente la priorización de las inversiones y medidas de mejora en base al Plan de Reflotamiento, conforme con lo establecido en el anexo II.

6. Los archivos de cálculo de las estimaciones contenidas en la propuesta, en formato digital editable.

60.2. El plazo para presentar la solicitud de revisión excepcional es de hasta tres meses después de la aprobación del Plan de Reflotamiento o, en caso este haya sido aprobado fuera del plazo establecido en el párrafo 218.2. del artículo 218 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, nueve meses antes de que se cumplan dos años contados desde la vigencia de la Resolución Ministerial que ratificó el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio."

"Artículo 63.- De la elaboración del Plan de Reflotamiento
La participación de la Sunass en la elaboración del Plan de Reflotamiento según lo establecido en el párrafo 218.2. del artículo **218 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal,** no resulta vinculante."

"Artículo 64.- De las nuevas inversiones o medidas de mejora
La empresa prestadora puede solicitar una revisión excepcional por incorporación de una o más nuevas inversiones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas en la determinación de la fórmula tarifaria aprobada y que cumplan con las siguientes características:

(...)
10. Inversiones o medidas de mejora para la implementación del **modelo físico o esquema empresa modelo eficiente.**

11. Inversiones o medidas de mejora para la mejora continua de procesos en el esquema empresa modelo eficiente.

12. Contratación de los servicios de abastecimiento de agua o tratamiento de agua residual según lo establecido en el título IX del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley **del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, o la norma que lo sustituya.**

13. Cambios en el monto de inversión del programa de inversiones superiores al 10%."

"Artículo 67.- De los requisitos de la solicitud de inicio
A la solicitud de revisión excepcional se debe adjuntar los siguientes documentos:

(…)
14. En el caso del numeral 10 del artículo 64, **los planes a los que se refiere la décima tercera y décima quinta de las disposiciones complementarias finales y, en el caso del numeral 11 del artículo 64, un** plan para la implementación de acciones y medidas orientadas a la ganancia de eficiencia en costos y el impacto que genera su incorporación y su respectivo sustento.
(…)"

"Artículo 69.- Determinación de la Tarifa Incremental

(…)
69.9. En el caso del numeral 10 del artículo 64, la Tarifa Incremental debe permitir cubrir costos **para la ejecución total o parcial de los planes a los que se refiere la décima tercera y décima quinta de las disposiciones complementarias finales y, en el caso del numeral 11 del artículo 6**4, debe permitir cubrir los costos de las acciones y medidas orientadas a la ganancia de eficiencia.
(…)"

"**Artículo 82.- Aplicación y difusión del reajuste automático**

82.1. La empresa prestadora utiliza la siguiente fórmula para aplicar el reajuste automático:

$$t_r = t_a(1 + \emptyset)$$

Donde:

t_r = Tarifa o precio ajustado.
t_a = Tarifa o precio actual.
$\emptyset$ = Variación acumulada del IPM.

82.2. La empresa prestadora aplica de manera uniforme el reajuste automático en todas las categorías de usuarios y localidades, tanto en el cargo fijo como variable.

82.3. El plazo máximo para aplicar el reajuste automático de tarifas y precios es de noventa días calendario posteriores al vencimiento del mes en el que se acumuló una variación de por lo menos 3% en el IPM, previa publicación en el diario oficial *El Peruano* o en un diario de mayor circulación de su ámbito de responsabilidad. La empresa prestadora debe dar cuenta de ello a la Sunass, una vez emitido el comprobante de pago correspondiente.

82.4. El reajuste automático de tarifas se aplica a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente posterior a la publicación a la que se refiere el párrafo 82.3. En el momento de su primera aplicación, la empresa prestadora debe indicar en el comprobante de pago la aplicación del reajuste automático.

82.5. El reajuste automático de precios se aplica a partir del día siguiente de la publicación a la que se refiere el párrafo 82.3.

82.6. La inaplicación total o parcial del reajuste automático dentro de los plazos establecidos no acarrea su pérdida ni genera recuperos en la facturación, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 83."

"**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS**

(…)
OCTAVA. Información para la determinación de los costos eficientes
Hasta la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, conforme lo **establecido** en los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD, para la determinación de los costos eficientes se utiliza la información **provista por la contabilidad regulatoria de la empresa prestadora a nivel de procesos**.
(…)"

Artículo 2.- **MODIFICAR** los anexos II, IV, VI, VII, IX y X del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, de acuerdo con el anexo N° 1 que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3.- INCORPORAR los artículos 15-A, 15-B y 17-A, la décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima octava, décima novena, vigésima, vigésima primera y vigésima segunda disposición complementaria final y la novena, décima, décima primera y décima segunda disposición complementaria transitoria al Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, conforme al siguiente texto:

"**Artículo 15-A.- Del programa de ejecución de metas físico-financieras**

15-A.1. La Sunass elabora el PEMFF para cada una de las metas de gestión base a partir de las inversiones y/o medidas de mejora asociadas a estas, considerando lo siguiente:

1. El contenido mínimo establecido en el párrafo 169.1. del artículo 169 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal**.**

2. Los plazos estimados para el cumplimiento de las fases del ciclo de inversión y para las fases y etapas del proceso de contratación pública, son expresados en meses.

15-A.2. El PEMFF como anexo forma parte integral del Estudio Tarifario."

"Artículo 15-B.- Del seguimiento de las inversiones

15-B.1. La Dirección de Regulación Tarifaria elabora periódicamente un reporte que contiene una evaluación del desempeño de las empresas prestadoras en la ejecución de inversiones.

15-B.2. La periodicidad considera como mínimo una evaluación anual de la ejecución de inversiones."

"Artículo 17-A.- Reconocimiento de activos transferidos y/o donados en el cálculo tarifario

17-A.1. El reconocimiento en el cálculo tarifario de activos transferidos y/o donados, como parte de la base de capital, es aplicable únicamente para activos operativos registrados en los estados financieros.

17-A.2. Cuando, por la capacidad de pago de los usuarios o por los requerimientos de recursos para financiar inversiones, según la fase del ciclo de inversión alcanzada, se requiera excluir parcialmente el valor de uno o más activos del cálculo tarifario, su reconocimiento total se realiza de manera gradual, dentro de un plazo máximo de tres periodos regulatorios posteriores a su recepción**.**

17-A.3. Las estimaciones, documentación y argumentos técnicos que sustentan la exclusión se detallan en el Estudio Tarifario."

"**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

(…)
DÉCIMA PRIMERA. Adecuación terminológica al Decreto Legislativo N° 1620 y el Reglamento de la Ley del Servicio Universal
En aplicación de la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1620, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, toda referencia a "servicios de saneamiento" contenida en la presente norma debe entenderse como "servicios de agua potable y saneamiento".

Adicionalmente, para efectos de la aplicación del presente reglamento, toda referencia a "actividades de mejora" o "acciones de mejora" y "reunión técnica o audiencia privada" contenida en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal debe entenderse como "medidas de mejora" y "audiencia privada", respectivamente.

DÉCIMA SEGUNDA. Aplicación del esquema empresa modelo eficiente
Las empresas prestadoras que tengan más de 15 000 y menos de 100 000 conexiones totales de agua potable pueden elegir migrar al esquema empresa modelo eficiente en su siguiente periodo regulatorio, si al momento de entrar en vigor el Reglamento de la Ley del Servicio Universal se cumplen las siguientes condiciones:

1. Su periodo regulatorio terminaba en menos de veinticuatro meses o ya había finalizado.

2. No están comprendidas en lo dispuesto en el artículo 5 y en la única disposición complementaria transitoria de las Disposiciones destinadas a garantizar la continuación de los procedimientos de revisión periódica en trámite y posterior adecuación al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 074-2024-SUNASS-CD.

En estos casos, la empresa prestadora comunica su decisión a la Dirección de Regulación Tarifaria dentro de los siguientes plazos:

a) Al menos con diecinueve meses de anticipación al término de su periodo regulatorio, si este inició en el 2025.

b) En un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición, si su periodo regulatorio no inició en el 2025.

Si la empresa prestadora no comunica su decisión o lo hace fuera de plazo, se aplica el esquema orientado a costos con rezago regulatorio, según el siguiente criterio:

1. Si tiene más de 40 000 y hasta 100 000 conexiones totales de agua potable, por un periodo regulatorio.

2. Si tiene entre 15 000 y hasta 40 000 conexiones totales de agua potable, por dos periodos regulatorios.

DÉCIMA TERCERA. Implementación del modelo físico del esquema empresa modelo eficiente
Las empresas prestadoras que cuentan con más 100 000 conexiones totales de agua potable a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, para el inicio del procedimiento de revisión periódica, posterior a la entrada en vigencia de la presente disposición, deben presentar un plan para la implementación del modelo físico y modelos hidráulicos del sistema de agua potable y saneamiento, que como mínimo contiene la siguiente información:

a) Diagnóstico de la capacidad de la empresa prestadora para implementar el modelo físico y los modelos hidráulicos, el cual toma en cuenta como mínimo el avance en la implementación y actualización del catastro técnico y catastro comercial y las brechas de recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros.

b) Determinar el tipo de programas informáticos que se empleará para elaborar los modelos hidráulicos, los equipos que se utilizarán y los recursos necesarios en base a las brechas identificadas.

c) Identificación de la información técnica y comercial requerida para desarrollo de los modelos hidráulicos tales como planos, catastros, datos operacionales (presiones, caudales, consumos, tirantes, pendientes, etc.)

d) Estrategia para el levantamiento de información faltante, actualización y validación de datos.

e) Cronograma de ejecución del plan de implementación de modelo físico y modelos hidráulicos, donde se indican las actividades a realizar y los plazos estimados para cada una de estas, considerando como horizonte de tiempo, un periodo regulatorio.

f) Plan de capacitación interna para el uso y actualización del modelo hidráulico.

g) Costos estimados para la ejecución del plan de implementación de modelos hidráulicos, detallado a nivel de actividades del plan.

A las empresas prestadoras que presenten un plan para la implementación del modelo físico y modelos hidráulicos, lo previsto en el numeral 5 del párrafo 7.2 se aplica a partir de la revisión periódica que corresponda realizar después de vencido el plazo para la ejecución del referido plan.

DÉCIMA CUARTA. Del cambio de esquema de regulación por incentivos
El esquema regulatorio por incentivos a aplicar a las empresas prestadoras que a la entrada vigor del Reglamento de la Ley contaban con menos de 15 000 conexiones totales de agua potable, se determina en función al número de conexiones totales de agua potable registrada por la empresa prestadora al primer trimestre del año anterior a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica.

La empresa prestadora comunica a la Dirección de Regulación Tarifaria la información señalada en el párrafo anterior, dentro de los veinte días hábiles siguientes al plazo indicado previamente.

DÉCIMA QUINTA. Información mínima para la aplicación del esquema empresa modelo eficiente
Las empresas prestadoras que cuentan con más de 100 000 conexiones totales de agua potable a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, para el inicio del procedimiento de revisión periódica, posterior a la entrada en vigencia de la presente disposición, deben presentar un plan para el desarrollo de la información mínima para la aplicación del esquema empresa modelo eficiente que comprende lo siguiente:

1. Información mínima asociada a uno o más proyectos de reingeniería de procesos, según lo establecido en el anexo XII.
2. Propuesta de modelo de costos *bottom-up*.

DÉCIMA SEXTA. Determinación de los costos indispensables en el esquema empresa modelo eficiente
Para el periodo regulatorio de las empresas prestadoras sujetas al esquema empresa modelo eficiente, que inicie después de la entrada en vigor de la presente disposición y en tanto no se cuente con un modelo de *costos bottom-up*, los costos indispensables se determinan a partir de la información provista por la contabilidad regulatoria de la empresa prestadora.

DÉCIMA SÉPTIMA. Del modelo físico para el esquema orientado a costos con rezago regulatorio
En el caso de las empresas prestadoras con menos de 100 000 conexiones totales de agua potable a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, lo señalado en el numeral 5 del párrafo 7.2 se les aplica a partir de la revisión periódica que corresponda realizar después de vencido el plazo establecido en la décima cuarta disposición complementaria final del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

Para tal efecto, las empresas prestadoras, para el inicio del procedimiento revisión periódica, presentan el plan señalado en la décima tercera disposición complementaria final del presente reglamento considerando el referido plazo como horizonte de planificación.

Si antes del vencimiento del referido plazo, la empresa prestadora cuenta con el modelo físico puede adelantar su aplicación para la revisión periódica más próxima.

DÉCIMA OCTAVA. Vigencia del PMO para el esquema orientado a costos con rezago regulatorio
El plazo de nueve años, referido en el párrafo 167.6 del artículo 167 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, se aplica para el PMO que corresponda al primer procedimiento de revisión periódica que se inicie, a solicitud de la empresa prestadora, después que esta disposición entre en vigor.

DÉCIMA NOVENA. Medidas para la aplicación temporal del esquema orientado a costos con rezago regulatorio
Las empresas prestadoras que cuentan con más de 15 000 conexiones totales de agua potable, a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley del Servicio Universal y sujetas temporalmente al esquema orientado a costos con rezago regulatorio, presentan el plan señalado en la décima quinta disposición complementaria final del presente reglamento, para el inicio del procedimiento de revisión periódica, posterior a la entrada en vigencia de la presente disposición.

Este plan se formula considerando uno o dos periodos regulatorios, conforme con lo establecido en la octava disposición complementaria del Reglamento de la Ley del Servicio Universal o la décima segunda disposición complementaria final del presente reglamento, según corresponda.

VIGÉSIMA. Plazo máximo para el reconocimiento de activos donados o transferidos
La totalidad de los activos que, a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, han sido donados o transferidos a la empresa prestadora, son reconocidos en el cálculo tarifario como máximo en los siguientes tres periodos regulatorios, considerando lo establecido en el párrafo 162.3. del artículo 162 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

VIGÉSIMA PRIMERA. Revalorización de activos para la determinación de la base capital para el esquema empresa modelo eficiente
Lo establecido en el literal b) del párrafo 17.7 no aplica para los activos existentes a la fecha de inicio del primer procedimiento de revisión periódica para la aplicación del esquema empresa modelo eficiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Referencias al programa de inversiones
Para la aplicación del presente reglamento, toda referencia al "programa de inversiones" debe entenderse como al "programa de inversiones y medidas de mejora"."

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

(…)
NOVENA. Plazo temporal para la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica
La empresa prestadora cuyo periodo regulatorio no ha iniciado un primero de enero, presenta la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica, a más tardar diez meses antes del término de su periodo regulatorio.

DÉCIMA. De la determinación de la asignación de consumo para el esquema empresa modelo eficiente
Por única vez, para el periodo regulatorio que inicie después de la entrada en vigencia de la presente disposición, el volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuente con medidor de una empresa prestadora sujeta al esquema empresa modelo eficiente, se determina conforme lo señalado en el inciso i del numeral 3.3. del anexo VII. Adicionalmente, se programa la realización de los estudios a los que se refiere el inciso ii del numeral 3.3. del anexo VII.

DÉCIMA PRIMERA. Revisión excepcional por aprobación del Plan de Reflotamiento
La empresa prestadora que cuente con un Plan de Reflotamiento aprobado a partir de lo dispuesto en la sexta disposición complementaria final del Reglamento de la Ley del Servicio Universal presenta, en un plazo máximo de tres meses de aprobado el referido plan, la solicitud de revisión excepcional señalada en el artículo 60.

DÉCIMA SEGUNDA. Mecanismo para adelantar la implementación del modelo físico y la aplicación del esquema empresa modelo eficiente
Las empresas prestadoras pueden solicitar el inicio del procedimiento de revisión excepcional por incorporación de nuevas inversiones y medidas de mejora, en aplicación del numeral 10 del artículo 64, para adelantar la ejecución total o parcial de los planes a los que se refiere, la décima tercera y la décima quinta de las disposiciones complementarias finales.

En ese caso, los planes mantienen su horizonte de tiempo para efecto de su presentación en la revisión periódica que corresponda en caso no haya sido ejecutado en su totalidad."

Artículo 4.- MODIFICAR la denominación del capítulo II del título I del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, en los siguientes términos:

"**CAPÍTULO II**
De la aplicación de los esquemas de regulación por incentivos"

Artículo 5.- DEROGAR los artículos 9 y 11, la sexta y octava disposición complementaria final, la segunda, tercera, cuarta y quinta disposición complementaria transitoria y los anexos I y III del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD.

Artículo 6.- MODIFICAR el ítem 3 de la tabla 4.1 del anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, de acuerdo con el anexo N° 2 que forma parte de la presente resolución.

Artículo 7.- INCORPORAR el indicador 57-A, "Porcentaje de avance financiero focalizado del programa de inversiones y medidas de mejora de la EP", al Cuadro N° 1 del literal A. del numeral III y la ficha técnica del indicador EP-

57-A, “Porcentaje de avance financiero focalizado del programa de inversiones y medidas de mejora de la EP”, al literal f) del anexo N° 1 del Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, de acuerdo con el anexo N° 3 que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 8.- DISPONER la difusión de la presente resolución, su exposición de motivos y el Informe N° 164-2025-SUNASS-DPN en la sede digital de la Sunass (www.gob.pe/sunass) y en el Portal de Transparencia Estándar, el mismo día de su publicación en el diario oficial *El Peruano*.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Disposiciones para el reinicio de los procedimientos suspendidos

El reinicio de los procedimientos de revisión periódica a los que se refiere la única disposición complementaria transitoria de las Disposiciones destinadas a garantizar la continuación de los procedimientos de revisión periódica en trámite y posterior adecuación al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 074-2024-SUNASS-CD, se da de la siguiente manera:

1. Para el caso del procedimiento que se encontraba en etapa de inicio, se realiza lo siguiente:

a) La empresa prestadora adecua su PMO y demás documentos adjuntos a la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica para la aplicación del esquema empresa modelo eficiente conforme lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo y la presenta en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución o del Decreto Supremo que se emita a razón de lo establecido en la décima novena disposición complementaria final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, lo que ocurra último.

b) Una vez presentada la solicitud de inicio del procedimiento de revisión, la Dirección de Regulación Tarifaria, continua con el procedimiento, considerando el plazo que restaba al momento que se produjo la suspensión del procedimiento.

c) En caso la empresa prestadora no cumpla con lo establecido en el literal a), la Dirección de Regulación Tarifaria, mediante resolución, declara inadmisible la solicitud y dispone su archivo.

2. Para el caso del procedimiento que se encontraba en etapa de evaluación del procedimiento de revisión periódica, se realiza lo siguiente:

a) Se continua con el procedimiento a partir de la entrada en vigor de la presente resolución o del Decreto Supremo que se emita a razón de lo establecido en la décima novena disposición complementaria final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, lo que ocurra último.

b) La empresa prestadora, a solicitud de la Dirección de Regulación Tarifaria, remite la información necesaria para implementar el modelo físico y desarrollar la información mínima para la aplicación del esquema empresa modelo eficiente, considerando lo establecido en la décima quinta o décima novena de las disposiciones complementarias finales, según corresponda, del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD.

La empresa prestadora con más de 15 000 y menos de 100 000 de conexiones totales de agua potable, a la fecha de entrada en vigor del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, aplica el esquema orientado a costos con rezago regulatorio. Al menos con diecinueve meses de anticipación al término de su periodo regulatorio que inicie después de la entrada en vigencia de la presente disposición, la empresa prestadora comunica a la Dirección de Regulación Tarifaria su decisión de migrar al esquema empresa modelo eficiente. Si no comunica su decisión o lo hace fuera de plazo, se aplica el esquema orientado a costos con rezago regulatorio.

La Dirección de Regulación Tarifaria brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la adecuación de la solicitud de inicio y la elaboración de la información para dar continuidad a los procedimientos de revisión periódica.

SEGUNDA. Determinación del número de conexiones para la implementación de los esquemas regulatorios por incentivos

Para determinar el número de conexiones totales de agua potable al momento de la entrada en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, se utiliza la información registrada por la empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento en el Sistema de Captura y Transferencia de Datos (SICAP), administrado por la Dirección de Fiscalización de la Sunass, a noviembre de 2024.

TERCERA. Nuevos plazos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades

1. Las empresas prestadoras que cuenten únicamente con su listado específico de actividades con opinión favorable de la Dirección de Regulación Tarifaria deben cumplir con lo siguiente:

a) Remitir el método de cálculo de inductores o *cost-drivers* en un plazo de treinta días hábiles, contado a partir del vigésimo día hábil siguiente a la aprobación de la guía para la identificación de inductores o *cost-drivers*.

b) Una vez presentado el método de cálculo de los inductores o *cost-drivers*, se aplica lo dispuesto en los numerales 6.2, 6.3, 7 y 8 de los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD.

2. Las empresas prestadoras que a la entrada en vigor de la presente disposición no cuenten con un listado específico de actividades con opinión favorable de la Dirección de Regulación Tarifaria, deben cumplir con lo siguiente:

a) Remitir su listado específico de actividades en un plazo de veinte días hábiles, contado desde la vigencia de la presente disposición.

b) Una vez que el listado específico de actividades cuente con la opinión favorable de la Dirección de Regulación Tarifaria, se aplica lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 8 de los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD.

Si la empresa prestadora no presenta su listado específico de actividades o el método de cálculo de los inductores o *cost-drivers* dentro de los plazos establecidos, la Dirección de Regulación Tarifaria elabora una propuesta y la remite a la empresa prestadora para que en un plazo máximo de treinta días hábiles remita sus comentarios. En caso no cuente con información suficiente para la elaboración de la propuesta, esta es solicitada a la empresa prestadora.

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior y, de ser el caso, evaluados los comentarios recibidos, la Dirección de Regulación Tarifaria, remite a la empresa prestadora, el listado especifico de actividades o los valores de los inductores o *cost-drivers*, para que elabore su método de cálculo de inductores o *cost-drivers* o adecue su sistema de contabilidad regulatoria, según corresponda, conforme con lo establecido en los numerales 6 y 7 de los Lineamientos para la implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-SUNASS-CD.

CUARTA. Presentación excepcional de las solicitudes de revisión periódica
Si, tres meses antes del vencimiento del plazo máximo para la presentación de la solicitud de revisión periódica, no se hubiera publicado el Decreto Supremo que aprueba la metodología para el cálculo de la tasa de actualización, la empresa prestadora presenta dicha solicitud dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del referido Decreto Supremo.

En estos casos, no es obligatoria la socialización del PMO a la que se refiere el numeral 2 del párrafo 41.2 del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD.”

Regístrese, publíquese y difúndase.

MAURO ORLANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente Ejecutivo

ANEXO N° 1

“ANEXO II

LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES Y MEDIDAS DE MEJORA

1. OBJETO

Establecer la metodología para la priorización de inversiones **y medidas de mejora** en el mediano plazo, a fin de conformar el programa de inversiones para el periodo regulatorio.

2. FASES DE LA METODOLOGÍA

A. PRIMERA FASE

La primera fase tiene como objetivo identificar un conjunto referencial de inversiones y medidas de mejora que permitan alcanzar un escenario deseado en el largo plazo de la prestación de los servicios **agua potable y** saneamiento, a partir de la determinación de las brechas de cobertura y calidad. De corresponder, se consideran los posibles procesos de integración y los resultados de la consulta pública.

Lo antes señalado comprende los siguientes pasos:

i. Determinación de la brecha de cobertura de largo plazo por cada **proceso y sistema que conforman los servicios de agua potable y saneamiento.**
ii. Determinación de la brecha de calidad del servicio de largo plazo.
iii. Elaboración del plan de inversiones **y medidas de mejora** de largo plazo

Identificar un conjunto referencial de inversiones y medidas de mejora que permitan alcanzar un escenario que considera eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento y el cierre de brechas de cobertura y calidad previamente determinadas, sin tener en cuenta restricciones de financiamiento.

La identificación de inversiones y medidas de mejora asociadas a la reposición, renovación y expansión se realiza considerando el modelo hidráulico de la empresa prestadora.

Se debe considerar el **Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, el Programa Multianual de Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, los Planes Regionales de Agua Potable y Saneamiento, el Plan de Reflotamiento** u otros similares que contengan inversiones dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

Para la identificación de inversiones **y medidas de mejora** y el diseño del escenario deseado **se consideran las oportunidades de integración a partir de lo contemplado en el Plan de Integración.** Adicionalmente, se puede utilizar la información provista en los estudios de área de la prestación de la Sunass.

B. SEGUNDA FASE
[…]”

“ANEXO IV

CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

1. CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE MEDIANO PLAZO POR CADA SERVICIO

Fórmula:

$$TMeMP = CMeMP = \frac{K_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t + I_t + \Delta WK_t + Ip_t}{(1+r)^t} - \frac{K_n}{(1+r)^n}}{\sum_{t=1}^{n} \frac{Q_t}{(1+r)^t}}$$

Donde:

TMeMP : Tarifa media de mediano plazo.
CMeMP : Costo medio de mediano plazo.
N : Número de años del nuevo periodo regulatorio.
K_0 : Base de capital al inicio del periodo regulatorio.
C_t : Costos de operación y mantenimiento en el año "t".
I_t : Inversiones reconocidas en el año "t".
ΔWK t : Variación de capital de trabajo en el año "t".
Ip : Impuestos en el año "t".
K_n : Capital residual al año "n".
R : Tasa de descuento o costo de capital.
Q : Volumen facturado.

2. CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO POR CADA SERVICIO

2.2 Fórmula

$$TMeLP = CMeLP = \frac{K_0 + \sum_{t=1}^{30} \frac{C_t + I_t + \Delta WK_t + Ip_t}{(1+r)^t} - \frac{K_{30}}{(1+r)^{30}}}{\sum_{t=1}^{30} \frac{Q_t}{(1+r)^t}}$$

Donde:

TMeLP : Tarifa media de largo plazo.
CMeLP : Costo medio de largo plazo.
K_0 : Base de capital al inicio del periodo regulatorio.
C_t : Costo de operación y manteamiento correspondiente al año "t".
I_t : Inversiones en el año "t".
$ΔWK_t$: Variación de Capital de trabajo en el año "t".
Ip_t : Impuestos en el año "t".
K_{30} : Capital residual al año treinta.
R : Tasa de descuento o costo de capital.
Q : Volumen facturado.

2.2. Consideraciones para el cálculo de la tarifa media de largo plazo

Para la estimación de la tarifa media de largo plazo se tiene en consideración lo siguiente:

a. El reconocimiento de la Base de Capital al inicio del periodo regulatorio, **la cual está conformada por los activos asociados al listado específico de actividades de la empresa prestadora.**
b. La estimación del costo de las inversiones y medidas de mejora necesarias para el cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios de **agua potable y** saneamiento, a partir de la información contemplada para la valorización de las inversiones previstas para el mediano plazo, un análisis de Benchmarking y/**u** otra fuente de información.
c. La tarifa media de largo plazo se estima sin considerar restricciones de financiamiento."

"ANEXO VI

FÓRMULA TARIFARIA Y APLICACIÓN DE INCREMENTOS TARIFARIOS

1. FÓRMULA TARIFARIA DEL INCREMENTO TARIFARIO BASE

La fórmula tarifaria que **contiene** los incrementos tarifarios base y la tasa de crecimiento de la inflación por cada uno de los servicios, **agua potable y saneamiento**, se expresa de la siguiente forma:

Fórmula tarifaria base
$T_1 = T_0 (1 + ITBP_1) (1 + \theta) (1 + \Phi)$
...
$T_t = T_{t-1} (1 + ITBP_t) (1 + \Phi)$

Donde:

T_0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la fecha de publicación de la resolución tarifaria.
Tt : Tarifa media correspondiente al año t.
ITBPt : Incremento tarifario base programado en el año t.
ɵ : Tasa de crecimiento de la inflación aplicable al inicio del periodo regulatorio.
Φ : Tasa de crecimiento de la inflación durante el año regulatorio.

2. APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS CONDICIONADOS

2.1. INCREMENTO TARIFARIO PARA COSTOS DE EJECUCIÓN

Como resultado de la fiscalización, el incremento tarifario condicionado para financiar **costos de ejecución (ITCA^{CE})** a aplicarse se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$ITCA_i^{CE} = (1 + ITCP^{CE})^{\frac{M_i^{CE}}{MT^{CE}}} - 1$$

Donde:

ITCA$_i^{CE}$ **:** Incremento tarifario condicionado para financiar **costos de ejecución** de **inversión o medida de mejora "i" a aplicarse.**
M$_i^{CE}$ **:** Monto de los **costos de ejecución** estimado en el Estudio Tarifario de la **inversión o medida de mejora "i**" asociada a un incremento tarifario condicionado que cumple con lo establecido en el literal a) del párrafo 19.2.
MT^{CE} **:** Monto total de **costos de ejecución** estimado en el Estudio Tarifario de inversiones o medidas de mejora asociadas al incremento tarifario condicionado para financiar **costos de ejecución**.
ITCP^{CE} **:** Incremento tarifario condicionado programado para financiar **costos de ejecución.**

2.2. INCREMENTO TARIFARIO CONDICIONADO PARA FINANCIAR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Como resultado de la fiscalización, el incremento tarifario condicionado para financiar costos de operación y mantenimiento (ITCA^{COyM}) a aplicarse se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$ITCA_i^{COyM} = (1 + ITCP^{COyM})^{\frac{M_i^{COyM}}{MT^{COyM}}} - 1$$

Donde:

ITCA$_i^{COyM}$ **:** Incremento tarifario condicionado para financiar costos de operación y mantenimiento **de inversión "i"** a aplicarse.
M$_i^{COyM}$ **:** Monto de los costos de operación y mantenimiento estimado en el Estudio Tarifario de la inversión "i" asociada a un incremento tarifario condicionado que cumple con la condición establecida en el literal b) del párrafo 19.2.
MT^{COyM} : Monto total de costos de operación y mantenimiento estimado en el Estudio Tarifario de inversiones asociadas a un incremento tarifario condicionado **para financiar costos de operación y mantenimiento.**
ITCP^{COyM} **:** Incremento tarifario condicionado programado para financiar costos de operación y mantenimiento."

"ANEXO VII

LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA Y SUBSIDIOS CRUZADOS ENTRE USUARIOS DE LA EMPRESA PRESTADORA

1. ALCANCE
(…)

2. DEFINICIONES
Para la aplicación del presente anexo se consideran las siguientes definiciones:
(…)
f. Registro de Información Social (RIS): es el registro administrado por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) o el que haga sus veces, que contiene información sobre la condición socioeconómica de los hogares en el marco del SISFOH.
(…)
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA
(…)
1.2. **SOBRE EL CARGO VARIABLE**
(…)
c. Las tarifas se establecen sobre la base de rangos de consumo crecientes y continuos, con excepción de la categoría social.
(…)
i. Se debe cumplir el siguiente criterio de jerarquía:

$$Ts \leq Td1 < \boldsymbol{TMe} \leq Td2 < Te < Tc < Ti$$

Donde:

Ts : Tarifa de la categoría social.
Td1 : Tarifa de la categoría doméstica subsidiada.
TMe : **Tarifa media de la prestación del servicio.**
Td2 : Tarifa de la categoría doméstica no subsidiada.
Te : Tarifa de la categoría estatal.
Tc : Tarifa de la categoría comercial y otros.
Ti : Tarifa de la categoría industrial.

j. La tarifa de la categoría doméstica subsidiada (Td1) puede diferenciarse para fines de optimizar la asignación del subsidio cruzado.

3.3. SOBRE LA ASIGNACIÓN DE CONSUMO

El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calcula de la siguiente manera:

i. Para el caso de las empresas prestadoras **sujetas al esquema orientado a costos con rezago regulatorio** se determina sobre la base del consumo promedio que tienen los usuarios con micromedición de igual categoría o clase. La empresa prestadora puede proponer una menor asignación de consumo a sectores de la población que sufran restricciones en el abastecimiento de agua potable.
ii. Para el caso de las empresas prestadoras **sujetas al esquema empresa modelo eficiente** se determina sobre la base de estudios de niveles de consumo por sectores, considerando las horas y días de la semana que cuentan con el servicio de agua potable y la información disponible de otras localidades y sectores que cuenten con los servicios en similares características por sectores de abastecimiento.

4. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS CRUZADOS

a. Para el diseño de los subsidios cruzados, los usuarios se clasifican en dos grupos:

i. Beneficiarios de la tarifa subsidiada: son los usuarios **que cumplen con las condiciones señaladas en el literal b. del acápite 4.1.1. del numeral 4.1 de presente anexo.**

ii. Regulares: son los usuarios de la clase no residencial **y de la clase residencial no beneficiarios de la tarifa subsidiada.**

b. Se establecen subsidios cruzados respetando el criterio de jerarquía establecido en el literal i del numeral 3.2. del presente anexo.

4.1. FOCALIZACIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA TARIFA SUBSIDIADA DE LA CATEGORÍA DOMÉSTICA

4.1.1. IDENTIFICACIÓN

a) Los instrumentos para identificar a los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada son **prioritariamente el RIS o el que haga sus veces, y de manera complementaria** los planos estratificados por ingreso a nivel de manzanas, los mapas de pobreza o el catastro comercial. **Mediante** su uso debe procurar una focalización en el siguiente orden: i) a nivel de hogares, ii) a nivel de manzanas y, iii) a nivel de distritos.

b) Los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada de la categoría doméstica son los que cumplen con una o más de las siguientes condiciones:

i. Residen en hogares calificados en situación de pobreza o pobreza extrema **según el RIS.**
ii. Residen en manzanas clasificadas como estrato bajo o medio bajo de los planos estratificados por ingreso a nivel de manzanas.

c) Adicionalmente, pueden incluirse de manera diferenciada como beneficiarios de la tarifa subsidiada a los siguientes usuarios:

i. De la categoría doméstica en condición de vulnerabilidad.

ii. De la categoría doméstica que residen en manzanas clasificadas como estrato medio de los planos estratificados por ingreso a nivel de manzanas.

iii. De la categoría social.

d) La focalización del subsidio cruzado a partir de los instrumentos señalados en el literal a) se realiza teniendo en cuenta las reglas previstas en el párrafo 110.2. del artículo 110 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

4.1.2. DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS SUBSIDIADAS

La tarifa subsidiada para la categoría doméstica se estima empleando la siguiente fórmula:

$$TS = \frac{CP - CF}{CS}$$

Donde:

TS : Tarifa subsidiada del **servicio** correspondiente a la categoría doméstica (S/ / m^3).
CP : Es la capacidad de pago promedio mensual del conjunto de usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada de la categoría doméstica.
CS : Consumo de subsistencia expresado en metros cúbicos de agua potable consumida por un hogar al mes.
CF : Cargo fijo.

(…)
c. **La elasticidad precio demanda**
(…)
Para la determinación de la tarifa subsidiada aplicada a los usuarios de la categoría social se tiene en cuenta la siguiente regla:

Tarifa social ≤ Td1

Para desagregar la tarifa subsidiada por cada **servicio** se puede emplear la información de las conexiones domiciliarias, según el tipo de servicio u otro mecanismo que la Dirección de Regulación Tarifaria o la empresa prestadora propongan.

En ningún caso la tarifa subsidiada puede ser mayor al costo medio de prestar los servicios.
(…)"

"ANEXO IX

CONTENIDO MÍNIMO DEL PMO

1. DIAGNÓSTICO

1.1. Diagnóstico de la situación económica-financiera
Identificar los principales problemas económicos y financieros de la empresa prestadora. El diagnóstico se debe realizar a nivel de empresa prestadora y por localidad considerando la información financiera de los últimos tres años y hasta el trimestre anterior de la fecha de presentación del PMO. En el caso del literal d, se considera la información desde el inicio del periodo regulatorio.

Análisis de Estados Financieros

a. Análisis de liquidez
Evaluación de las cuentas comerciales por cobrar y cuentas por pagar, identificando índice de incobrabilidad y estructura de cobranza. Se debe describir las principales causas de los cambios más resaltantes en los resultados obtenidos respecto de las variables analizadas. Asimismo, para el análisis de liquidez se debe usar ratios financieras.

b. Análisis de solvencia
Análisis de la deuda de largo plazo.
Para el análisis de solvencia se debe usar ratios financieras. Explicar las causas más resaltantes de los cambios en la variable indicada.

c. Análisis de costos e ingresos **por servicio, sistema** y proceso

(i) Evolución y estructura de los costos de operación y mantenimiento
(ii) Evolución y estructura de los ingresos por servicios de **agua potable y** saneamiento, comercialización de productos y servicios derivados de **dichos servicios** y otros ingresos.

Describir las principales causas de los grandes cambios de las variables analizadas. Explicar las principales causas de los cambios en las variables indicadas. Asimismo, para el análisis de liquidez se debe usar ratios financieras.

d. Análisis del fondo de inversiones y reservas

Evolución de los recursos acumulados en el fondo de inversiones y reservas.

Describir las causas y efectos de los cambios en los saldos del fondo de inversiones y reservas.

1.2. Diagnóstico de la situación comercial
Describir el estado de la prestación de los servicios de **agua potable y** saneamiento y de los ingresos comerciales. Para tal fin se debe emplear información de los últimos tres años. Asimismo, se debe establecer la línea base de las variables mencionadas en este diagnóstico.

a. Estado de la prestación de los servicios

(i) Evolución de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora por localidad.
(ii) Evolución de la población servida con conexiones u otros medios de abastecimiento clasificadas por localidad y categoría para los servicios de agua potable **y saneamiento (sistema de** alcantarillado sanitario).
(iii) Evolución de la cobertura de **los servicios** de agua potable **y saneamiento (sistemas de** alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales), por localidad.
(iv) Evolución de la continuidad y presión del servicio de agua potable por sectores o localidades.
(v) Evolución del volumen de consumo medio por unidad de uso según sector o localidad.
(vi) Evolución del número de conexiones domiciliarias por **servicio**, identificando su estado y nivel de micromedición.

Describir de manera general la razón de los grandes cambios de las variables analizadas.

b. Estado de los ingresos comerciales

(i) Evolución del ingreso por categoría de usuario.
(ii) Evolución del ingreso por servicio agua potable **y el de saneamiento, tanto por** alcantarillado sanitario **como** tratamiento de aguas residuales.
(iii) Evolución del nivel de morosidad por tipo de categoría de usuario.
(iv) Evolución del número de beneficiarios de la tarifa subsidiada.
(v) Evolución del monto total del subsidio.

Describir de manera general la razón de los grandes cambios de las variables analizadas.

1.3. Diagnóstico de la fuente
Análisis de la capacidad, rendimiento y la calidad del agua disponible de cada una de las fuentes de agua actuales.

1.4. Diagnóstico de la situación operacional
Identificar los problemas existentes en el manejo de los sistemas de los servicios de **agua potable y** saneamiento y la línea base de la infraestructura actual de la empresa prestadora.

a. Del servicio de agua potable

(i) Capacidad, rendimiento y calidad de las fuentes de agua.

(ii) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable
Análisis detallado, **incluyendo datos técnicos de diseño y operación,** de la infraestructura y estado operativo de las captaciones, las estaciones de bombeo, unidades de almacenamiento de agua potable, las plantas de tratamiento, las instalaciones de desinfección, los laboratorios e instalaciones de control de calidad, las líneas de impulsión y/o aducción, las redes de distribución y los demás componentes que conforman el sistema **de abastecimiento de** agua potable.

(iii) Agua no facturada
Indicar el volumen producido y volumen facturado de los últimos doce meses, así como la forma de estimación. Asimismo, se deben señalar las pérdidas físicas y las pérdidas comerciales.

b. Del servicio de saneamiento

(i) Instalaciones del **sistema** de alcantarillado sanitario
Comprende un análisis detallado de la infraestructura, **incluyendo datos técnicos de diseño y operación,** y estado operativo de las redes de alcantarillado sanitario, los colectores, los interceptores, los emisores y las estaciones de bombeo.

(ii) Aguas residuales
Indicar el volumen de aguas residuales evacuadas y establecer el porcentaje de contribución del consumo de agua potable al **sistema de** alcantarillado sanitario, asimismo indicar los volúmenes de infiltración, entradas no previstas de agua de lluvia y los volúmenes de infiltración de agua de la napa freática y de agua de lluvia.

(iii) Cuerpos receptores de aguas residuales.
Comprende la descripción del análisis y del cumplimiento de los parámetros estándares de calidad ambiental (ECAS) en el cuerpo receptor.

(iv) **Instalaciones del sistema** de tratamiento **de aguas residuales.**
Comprende un análisis detallado de la infraestructura, **incluyendo datos técnicos de diseño y operación,** y su estado operativo.

1.5. Diagnóstico de riesgos para la prestación de los servicios
El diagnóstico debe describir los riesgos que enfrenta la empresa prestadora y que podrían generar impactos negativos en la prestación de los servicios; con la finalidad de determinar las medidas de control necesarias y prepararse para actuar ante emergencias o desastres.

a. Gestión de riesgos en la prestación **de los** servicios **de agua potable y** saneamiento
(i) Identificación y análisis **de peligros y vulnerabilidades**.
(ii) Evaluación de riesgos.
(iii) Identificación, descripción y priorización de medidas de control de riesgos.

b. **Mitigación y** adaptación al cambio climático
(i) Descripción de los escenarios de cambio climático a nivel local o regional.
(ii) Evaluación de riesgos **bajo escenarios de** cambio climático.
(iii) Identificación, descripción y priorización de medidas de mitigación, en concordancia con el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático **(PMACC) o el instrumento que lo sustituya**.
(iv) Identificación, descripción y priorización de medidas de adaptación, en concordancia con el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático **(PMACC) o el instrumento que lo sustituya**.

1.6. Diagnóstico de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento
Describir los productos y servicios derivados de los servicios de **agua potable y** saneamiento que la empresa prestadora produce y comercializa o que tengan potencial para su comercialización.

2. DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presentar estimaciones de la demanda de los servicios de **agua potable y** saneamiento.

2.1. Estimación de la población por localidad y empresa
Para estimar la población actual y futura, se puede considerar las proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o utilizar alguna metodología que garantice mayor precisión en la estimación.

2.2. Estimación de la demanda del servicio de agua potable
Se debe considerar los requerimientos del sistema y las pérdidas técnicas de agua potable.

La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los distintos grupos demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas, tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. Cabe destacar que la existencia de los distintos grupos demandantes depende de las características propias de cada empresa prestadora. Adicionalmente, se debe considerar los requerimientos del sistema y las pérdidas técnicas de agua potable.

Para la estimación de la demanda se realizan los análisis técnicos que la empresa prestadora considere pertinente.

2.3. Estimación de la demanda del sistema de alcantarillado sanitario
Se define como una demanda derivada, originada por el consumo de agua potable. De ser el caso, a la demanda del **sistema** de alcantarillado sanitario se le agrega el volumen de aguas de lluvia que ingresa **a este**, así como el agua por infiltración.

2.4. Estimación de la demanda del sistema de tratamiento de aguas residuales
Se desarrolla en base a la estimación de la demanda del **sistema** de alcantarillado sanitario.

3. POTENCIALES PROCESOS DE INTEGRACIÓN IDENTIFICADOS
Identificar oportunidades de integración de prestadores de pequeñas ciudades o ámbito rural e incorporación de zonas no atendidas por un prestador durante el nuevo periodo regulatorio, dentro del área de prestación del servicio determinada por la Sunass.

Descripción de la cobertura de los servicios de **agua potable y** saneamiento en el área potencial de prestación de la empresa prestadora.

Asimismo, se puede estimar el costo referencial de la prestación de los servicios respecto a las áreas identificadas como oportunidades de integración.

4. ANÁLISIS DE LARGO PLAZO

Este análisis se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 7.5. del artículo 7 **y en el anexo II,** considerando las oportunidades de integración identificadas en el numeral anterior.

4.1. Determinación del balance oferta - demanda de largo plazo para cada etapa del proceso productivo

4.2. Determinación de la brecha de calidad del servicio de largo plazo

4.3. Plan de inversiones y medidas de mejora de largo plazo

5. PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE DE LARGO PLAZO

Construir el flujo de caja libre estimando los costos económicos bajo un escenario de prestación óptima y eficiente de los servicios de **agua potable y** saneamiento sin brecha de cobertura ni de calidad para un periodo de treinta años, tomando como referencia el funcionamiento de una empresa modelo **eficiente,** y determinar una tarifa media de largo plazo.

Para la empresa prestadora sujeta al esquema orientado a costos con rezago regulatorio, es facultativa la presentación de la información señalada en el presente numeral.

6. ANÁLISIS DE MEDIANO PLAZO

Este análisis se debe realizar teniendo en cuenta lo establecido en **los párrafos 7.2 al 7.4** del artículo 7.

6.1. Programa de inversiones y financiamiento

Se debe**n** incluir las inversiones **y medidas de mejora** priorizadas **conforme a** lo establecido en anexo II. **Para cada una, se especifica sus objetivos y los aspectos considerados para su priorización**.

6.2. Estimación de los costos de explotación eficientes

Los costos de explotación se deben obtener por **servicio,** por componente de inversión y sistema según sea el caso. Por ejemplo, en estos costos se debe considerar la retribución económica por uso de agua y la retribución económica por vertimiento de aguas residuales tratadas establecidas en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Para la estimación de los costos de explotación se debe considerar lo establecido para cada **esquema de regulación.**

(i) Costos de operación y mantenimiento eficientes.
(ii) **Gastos de administración y ventas eficientes.**
(iii) Costos incrementales asociados a la optimización, reingeniería o mejora continua de los procesos que conforman los servicios de **agua potable** y saneamiento.
(iv) Proyección de ganancias por reducción de costos.

6.3. Determinación de la base de capital

La determinación de la base de capital se realiza identificando aquellos activos dedicados a la prestación de **los servicios** de agua potable **y saneamiento (**alcantarillado sanitario **y** tratamiento de aguas residuales**), considerando lo establecido en los párrafos 17.5., 17.6. y 17.7. del artículo 17 y en el artículo 17-A.**

Para los activos comunes entre los servicios **de agua potable y** saneamiento u otro servicio vinculado se debe definir el criterio utilizado para la asignación del valor de estos a cada servicio.

(i) Base de capital inicial:
La base de capital al inicio del periodo regulatorio.

(ii) Base de capital final
Se determina agregando a la base de capital las inversiones a realizarse en el periodo regulatorio y restándose la depreciación económica de los activos fijos.

6.4. Estimación de la tasa de descuento o costo de capital

La tasa de descuento o costo de capital se estima de acuerdo con la metodología para el cálculo de la tasa de actualización **establecida en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal**.

6.5. Determinación de la tarifa media y fórmulas tarifarias
a. Proyección del flujo de caja libre
Considerando el número de años del periodo regulatorio.

b. Determinación de la tarifa media de mediano plazo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.

c. Determinación de las fórmulas tarifarias
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
(i) Incrementos tarifarios base
(ii) Incrementos tarifarios condicionados

6.6. Determinación de las metas de gestión

Las metas de gestión se determinan de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del título I, **detallando los supuestos y criterios con los que fueron formuladas las metas de gestión base y la justificación de cada uno de estos.**

6.7. Determinación de la estructura tarifaria y subsidios cruzados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y anexo VII.

6.8. Estimación de los ingresos
La proyección de ingresos se obtiene por los ingresos facturados por los servicios y según localidad. Para tal efecto se considera la proyección del consumo facturado medio por usuario de cada categoría de la estructura tarifaria aprobada para el periodo regulatorio en curso, así como sus respectivos rangos y asignaciones de consumo u otra metodología que considere apropiada.

6.9. Proyección de los estados financieros e indicadores financieros
Se debe proyectar los estados financieros para un período equivalente al periodo regulatorio. Asimismo, se debe evaluar la viabilidad financiera, para ello, es necesario la elaboración y análisis de los indicadores proyectados de liquidez, solvencia y rentabilidad.

7. AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO
Análisis sobre la viabilidad de financiar con la tarifa los costos económicos identificados en el análisis de largo plazo de los numerales 3 y 4 del presente anexo, dada la capacidad de pago de los usuarios.

Para la empresa prestadora sujeta al esquema orientado a costos con rezago regulatorio, es facultativa la presentación de la información señalada en el presente numeral.

7.1. Análisis de los ingresos potenciales generados por el cobro de la tarifa respecto al costo económico de largo plazo
Comparar los recursos máximos que pueden asumir los usuarios dada su capacidad de pago (5% de los ingresos mensuales) con los costos económicos de prestar el servicio bajo las consideraciones del análisis de largo plazo.

7.2. Análisis del subsidio en el mediano plazo
Mencionar el subsidio necesario que se requiere para lograr una cobertura total del servicio y el subsidio que requieran los usuarios (en un escenario con cobertura total) para financiar un servicio sin brechas de calidad.

a. Subsidio para el cierre de brecha de cobertura.
b. Subsidio para el cierre de brecha de calidad en un escenario de cobertura total.

8. DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS
Presentar el diseño de MRSE Hídricos conforme con la "Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos implementados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento", aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-SUNASS-CD.

9. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
De ser el caso, describir los programas de asistencia técnica a las organizaciones comunales del ámbito rural, así como los mecanismos de compensación, en cumplimiento del párrafo **105.2** del artículo **105** del Reglamento **de la Ley del Servicio Universal.**

10. ANEXOS DEL PMO
Los anexos se presentan según **el esquema de regulación aplicable a la** empresa prestadora.

10.1. Esquema orientado a costos con rezago regulatorio

a. Documentos que sustenten las medidas para la optimización de procesos (estudios, análisis costo-beneficio, presupuestos, plan y cronograma de implementación u otros) y sus costos.
b. Detalle de la determinación de la Base de Capital inicial y final.
c. El Plan de Consulta Pública y el Informe Consulta Pública, señalados en los párrafos 42.4. y 42.7, respectivamente.
d. Los programas de mantenimiento de la infraestructura de los servicios de saneamiento.
e. Plan de fortalecimiento de capacidades.
f. Documentos MRSE Hídricos, conforme con la "Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos implementados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento", aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-SUNASS-CD.
g. Documentos sobre gestión de riesgo de desastre.
h. Plan de mitigación y adaptación al cambio climático.
i. Documento que describe el proceso de desarrollo del modelo físico: análisis descriptivo de la información utilizada para el modelo hidráulico; metodología empleada para el modelo hidráulico; hipótesis de cálculo; simulaciones hidráulicas de los sistemas existentes y escenarios, incluyendo aquellos asociados a la variabilidad y el cambio climático; los reportes e interpretación de componentes modelados del modelo físico y los modelos hidráulicos, considerando como mínimo para agua potable los reportes de tuberías y nodos (caudales, velocidades y presiones) y para alcantarillado sanitario los reportes de tuberías y buzones (tirante de agua, velocidad y tensión tractiva); y las propuestas de reposición, renovación y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento en base al modelo hidráulico.
j. Los archivos editables del modelo físico y los modelos hidráulicos que lo conforman.
k. Estructura de costos que sustente la propuesta del cargo fijo, indicando los costos asociados a lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de la empresa prestadora. Adjuntar el archivo de la hoja de cálculo que contiene el cálculo de la propuesta del cargo fijo.
l. El archivo en formato hoja de cálculo que contiene el cálculo de la población proyectada para el horizonte de largo plazo (treinta años) por localidad, considerando las proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o, de ser el caso, precisando la metodología utilizada, la densidad, tasas de crecimientos, entre otros.
m. Otros estudios que la empresa prestadora considere pertinente.

10.2. Esquema empresa modelo eficiente

a. Documentos que sustenten las medidas para la reingeniería o mejora continua de procesos (estudios, análisis costo-beneficio, perfiles de puesto, cuadro de asignación, Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones, presupuestos, plan y cronograma de implementación u otros), y sus costos.
b. Detalle de la determinación de la Base de Capital inicial y final.
c. El Plan de Consulta Pública y el Informe Consulta Pública, señalados en los párrafos 42.4. y 42.7, respectivamente.
d. Los programas de mantenimiento de la infraestructura de los servicios de saneamiento.
e. Plan de fortalecimiento de capacidades.

f. Documentos MRSE Hídricos, conforme con la "Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos implementados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento", aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-SUNASS-CD.

g. Documentos sobre gestión de riesgo de desastre.

h. Plan de mitigación y adaptación al cambio climático.

i. Documento que describe el proceso de desarrollo del modelo físico: análisis descriptivo de la información utilizada para el modelo hidráulico; metodología empleada para el modelo hidráulico; hipótesis de cálculo; simulaciones hidráulicas de los sistemas existentes y escenarios, incluyendo aquellos asociados a la variabilidad y el cambio climático; los reportes e interpretación de componentes modelados del modelo físico y los modelos hidráulicos, considerando como mínimo para agua potable los reportes de tuberías y nodos (caudales, velocidades y presiones) y para alcantarillado sanitario los reportes de tuberías y buzones (tirante de agua, velocidad y tensión tractiva); y las propuestas de reposición, renovación y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento en base al modelo hidráulico.

j. Los archivos editables del modelo físico y los modelos hidráulicos que lo conforman.

k. Estructura de costos que sustente la propuesta del cargo fijo, indicando los costos asociados a lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de la empresa prestadora. Adjuntar el archivo de la hoja de cálculo que contiene el cálculo de la propuesta del cargo fijo.

l. El archivo en formato hoja de cálculo que contiene el cálculo de la población proyectada para el horizonte de largo plazo (treinta años) por localidad, considerando las proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o, de ser el caso, precisando la metodología utilizada, la densidad, tasas de crecimientos, entre otros.

m. Otros que la empresa prestadora considere pertinente."

"ANEXO X

INFORMACIÓN COMERCIAL, ECONÓMICA-FINANCIERA Y OPERACIONAL

A. INFORMACIÓN COMERCIAL

Todas las empresas prestadoras presentan la información señalada en los numerales del 1 al 3. Adicionalmente, las empresas prestadoras con más de 15 000 conexiones domiciliarias de agua potable presentan la información señalada en los numerales del 4 al 7.

1. Relación de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario por localidad y origen (factibles por crecimiento natural o vegetativo, por proyectos, entre otros) instaladas por primera vez en los últimos tres años calendario.

2. Número de conexiones domiciliarias inactivas registradas en el último mes facturado considerado en la base comercial, indicando la causa de la inactividad (a solicitud, por deudas menores a un año, por deudas mayores a un año, entre otros).

3. De ser el caso, la relación de piletas públicas registradas en el último mes facturado considerado en la base comercial, indicando el número de unidades de uso y población abastecida por cada una.

4. Informe de verificación en campo de conexiones con reapertura indebida, ilegales y clandestinos a partir de una muestra aleatoria representativa de inactivos por localidad.

5. Reporte de los volúmenes de agua abastecida a través de camiones cisterna por mes y localidad durante el penúltimo año del periodo regulatorio, indicando el precio de venta por categoría de usuario y los ingresos percibidos.

6. Informe sobre la población no servida dentro de su ámbito de responsabilidad por localidad y tipo de servicio de saneamiento, indicando el número de usuarios atendidos por una forma de organización no reconocida y el porcentaje de cobertura que representan.

7. Informe técnico referido al catastro comercial de agua potable y alcantarillado sanitario, indicando por localidad el porcentaje de actualización y el presupuesto para su culminación o actualización (mantenimiento), si se encuentra georreferenciado, software utilizado y ficha catastral empleada. Adjuntar archivo (shapefile o cad) del catastro comercial de las localidades administradas por la empresa prestadora.

B. INFORMACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

Todas las empresas prestadoras presenta**n** la información señalada en los numerales **1 al 3.** Adicionalmente, las empresas prestadoras con más de 15 000 conexiones domiciliarias de agua potable presentan la información señalada en los numerales **4 y 5**.

1. Informe de costos incrementales anuales que contenga como mínimo lo siguiente: para garantizar la confiabilidad operativa y mantenimiento de la infraestructura, conforme con lo señalado en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, para el cumplimiento de la normativa de Valores Máximos Admisibles y actividades relacionadas a la entrada en operación de proyectos financiados con recursos de terceros para el próximo periodo regulatorio. Adjuntar presupuesto detallado de cada actividad relacionada al costo incremental.

2. Estudio de campo del consumo per cápita de la población no servida por la empresa prestadora, por localidad, dentro de su ámbito de responsabilidad (litros/habitante/día); así como, de la población servida (actuales usuarios) para localidades que cuente con micromedición menor al 30%.

3. Informe que contiene la relación de costos inevitables que debe asumir la empresa prestadora, especificando su naturaleza, monto y cronograma de pago.

4. Informe situacional sobre las negociaciones colectivas, laudos arbitrales, juicios laborales, impugnaciones y otras en materia laboral. Adjuntar copia de documentos que lo sustente.

5. Informe detallado del estado de la provisión de cobranza dudosa, cuentas por cobrar y cuentas por pagar netas de los tres últimos años (diferenciando los servicios de **agua potable y** saneamiento de otros servicios prestados por la empresa prestadora).

C. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Todas las empresas prestadoras presentan la información señalada en los numerales del 1 al 7. Adicionalmente, las empresas prestadoras con más de 15 000 conexiones domiciliarias de agua potable presentan la información señalada **en los numerales 8 y 9.**

1. Reportes de continuidad y presión. Para la continuidad debe indicar sectores de abastecimiento de agua potable, puntos de monitoreo, conexiones domiciliarias activas de agua potable por sector, horario de abastecimiento y sectores críticos de abastecimiento. Para la presión debe indicar sectores de abastecimiento de agua potable, puntos de monitoreo, conexiones domiciliarias activas de agua potable por sector y sectores críticos de abastecimiento. Ambos reportes por localidad, de los últimos 36 meses, adjuntando plano o esquema actual, donde se ubica los puntos de control de los sectores de abastecimiento de agua potable, **y los archivos en formato hoja de cálculo.**

2. Fichas de las **inversiones y medidas de mejora propuestas** para el **nuevo** periodo regulatorio a ser financiadas con recursos del fondo de inversiones y reservas y por entidades públicas u ot**ras fuentes externas. Cada ficha incluye, como mínimo, la siguiente información:**

a) El objetivo de mediano plazo conforme con lo establecido en el anexo II.

b) Nombre, **localización geográfica** y la cantidad de población beneficiaria.

c) Situación actual **de la inversión o medida de mejora.**

d) Descripción **de la inversión o medida de mejora** (problema, objetivo, justificación y beneficios).

e) Descripción de los componentes de la inversión o medida de mejora y sus costos.

f) Indicadores o metas, antes y después del **inversión o medida de mejora**, de acuerdo a sus componentes.

g) Costos.

h) Cronograma de ejecución anual.

i) Financiamiento anual.

j) Fuente de financiamiento Costos anuales de operación y mantenimiento de los componentes.

k) Para las inversiones y medidas de mejora asociadas a una meta de gestión base:

i. Los plazos estimados para el cumplimiento de las fases del ciclo de inversión y de las fases y etapas del proceso de contratación pública, conforme las normas que regulan tales materias.

ii. Las alternativas, de ser el caso, de implementación de cada etapa del ciclo de inversión.

iii. Evaluación de riesgos de la ejecución de las inversiones y medidas de mejora.

iv. Propuesta de medidas de contingencia en casos de retraso en los plazos señalados en el inciso i del presente literal.

3. Los estudios de preinversion, fichas técnicas o información registrada en el Banco de Inversiones conforme con la normativa vigente, de las inversiones y medidas de mejora propuestas para el nuevo periodo regulatorio.

4. Costo unitario por metro lineal de renovación y ampliación de red primaria y red secundaria de agua potable, y colector primario y secundario de alcantarillado sanitario.

5. Planos y/o esquemas actualizados de sistemas de agua potable (captación, planta de tratamiento de agua potable, reservorios, líneas de conducción, aducción, redes de distribución, entre otros), sistema de alcantarillado sanitario (áreas de drenaje, colectores, emisores, cámaras de bombeo entre otros), sistema de tratamiento de aguas residuales y disposición final, zonas abastecidas y no abastecidas con los servicios de agua potable y **saneamiento** (alcantarillado sanitario).

6. Informe técnico que sustente la densidad de roturas en las redes de distribución del sistema de agua potable y la densidad de atoros en los colectores del sistema de alcantarillado sanitario, por localidad, de los últimos 36 meses.

7. Programa de mantenimiento de la infraestructura para los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales que se encuentre vigente, asimismo, de ser el caso, los costos de la implementación de dicho programa en los dos últimos años, de acuerdo con el Reglamento de Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, por localidad.

8. Para las empresas prestadoras que cuenten con planta de tratamiento de aguas residuales: Informe de monitoreo de la calidad del afluente y efluente de cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa vigente, indicando el volumen del afluente y efluente, los parámetros físicos, químicos y microbiológicos según los Límites Máximos Permisibles vigentes, para los últimos doce meses. Adjuntar información sobre los compromisos asumidos en el Proceso de Adecuación Progresiva en el marco del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

9. Informe técnico referido al catastro técnico de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, indicando por localidad el porcentaje de actualización y el presupuesto para su culminación o actualización

(mantenimiento). Asimismo, indicar si se encuentra georreferenciado, software utilizado y formato de ficha catastral empleado. Adjuntar archivo *shapefile* del catastro técnico (actualizado) de las localidades administradas por la empresa prestadora."

ANEXO N° 2

"Anexo N° 4
TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES, ESCALA DE MULTAS Y DE FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES

4.1. TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y ESCALA DE MULTAS
(…)

Ítem	Tipificación	Tipo de sanción	Tipo de multa	Criterio de aplicación	Multa unitaria $_{Tj}$ (UIT)				Fórmula de aplicación	Tope Máximo (**)			
					Tipo 1 (T_1)	Tipo 2 (T_2)	Tipo 3 (T_3)	Tipo 4 (T_4)		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
A	REGIMEN TARIFARIO Y METAS DE GESTIÓN												
(…)	(…)	(…)	(..)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
3	**No presentar a la Sunass la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica y sus documentos adjuntos en el plazo contemplado en el párrafo 38.1 del artículo 38 o la novena disposición complementaria transitoria del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, según corresponda.**	Amonestación escrita o multa	Variable	En función del contenido de la solicitud	7.28	14.34	35.57	119.86	$M = [(1 + TA_{EP}) * PMO * Multa\ unitaria_{Tj}] * F$ TA_{EP}: Tasa de actualización del estudio tarifario de la empresa prestadora. PMO=1, cuando corresponde que la solicitud contenga un PMO. PMO=0.65, cuando no corresponde que la solicitud contenga un PMO.	Hasta 50 UIT	Hasta 100 UIT	Hasta 250 UIT	Hasta 500 UIT
(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

(…)"

ANEXO N° 3

"SISTEMA DE INDICADORES E INDICES DE LA GESTION DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

(…)
III. INDICADORES E ÍNDICES DE LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(…)

A. De las empresas prestadoras de servicios de saneamiento
Los indicadores e índices de la gestión de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EP) son los siguientes:

Cuadro N° 1: Indicadores de gestión de las EP

Aspecto	Indicador		DEFINICIÓN	Fórmula	UNIDAD DE MEDIDA
(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Cumplimiento del programa de inversiones	57	(…)	(…)	(…)	(…)
	57-A	Porcentaje de avance financiero focalizado del programa de inversiones y medidas de mejora de la EP	Mide la ejecución financiera de las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.	$\frac{\sum_1^t IFIEF_t}{ITPIF} \times 100$ **IFIEFt: Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado en inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto durante el periodo t.** **ITPIF: Importe total de las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora del estudio tarifario cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.** **t: es el periodo de análisis**	%
(…)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

(…)"

"ANEXOS

Anexo N° 1:
Método de cálculo de los indicadores de gestión de las EP

(…)
f) CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
(…)

INDICADOR EP-57-A- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO FOCALIZADO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y MEDIDAS DE MEJORA DE LA EP

DEFINICIÓN
Mide la ejecución financiera de las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.
PROPÓSITO
Este indicador permite identificar el nivel de ejecución de las inversiones y medidas de mejora de la EP, cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.
INTERPRETACIÓN
El indicador refleja cual es el nivel de avance de ejecución del fondo de inversiones asociado a las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones del estudio tarifario cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.
REGLA DE CÁLCULO
$$\%avance\ financiero\ focalizado\ del\ PIM = \frac{\sum_1^t IFIEF_t}{ITPIF} \times 100$$ Donde: IFIEFt: Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado en inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto durante el periodo t. ITPIF: Importe total de las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora del estudio tarifario cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto. t: es el periodo de análisis.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
VARIABLES ASOCIADAS
Importe del fondo de inversiones ejecutado en inversiones y medidas de mejora focalizadas (IFIEF)
Es el importe total ejecutado en inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto durante el año correspondiente al periodo de análisis.

Fuente de información	Reportes de información sobre Fondo de Inversiones solicitado por la Sunass.
Metodología de obtención	Se obtiene directamente de los reportes de información sobre el Fondo de Inversiones elaborados por la EP.

Importe total de inversiones y medidas de mejora focalizadas del programa de inversiones y medidas de mejora del estudio tarifario vigente (ITPIF)	
Es el monto total de las inversiones y medidas de mejora del programa de inversiones y medidas de mejora del estudio tarifario cuyo impacto no pueda ser medido con un indicador distinto.	
Fuente de información	Estudio tarifario vigente de la EP.
Metodología de obtención	Se obtiene directamente del estudio tarifario vigente.

(…)"

2451940-1